江西财经大学
JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

学校代码 _____
密　　级 _____
中图分类号 _____
UDC _____

硕士学位论文
MASTER DISSERTATION

论文题目（中文）：个人信息匿名化主体法律义务与民事法律责任研究

论文题目（英文）：Study on the Legal Obligation and Civil Liability of the Subject of Anonymization of Personal Information

作　　者：黄炳烛　　导　　师：巫文勇　教授

申请学位：硕士　　培养单位：法学院

学科专业：法律硕士　　研究方向：民商法

二〇二〇 年六 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

个人信息的匿名化可概括为将个人信息通过掩盖、去除、假名化等个人信息的技术处理，让信息难以再识别出特定的个人，降低自然人个人信息权益被侵犯的风险。个人信息匿名化主体的法律义务与民事责任指为最小化隐私风险，法律规定信息控制者或者受委托处理者在对个人信息进行匿名化处理时应当承担的义务，违反该义务时可能承担的民事责任。对个人信息匿名化主体的法律义务与责任内容的研究与完善，有利于进一步发挥个人信息的匿名化在我国信息产业发展中的重要作用。纵观国内外实践，要发挥个人信息匿名化的最大效用还存在许多困境。一方面，我国匿名化强调的绝对无法再识别与再还原法律标准过高。技术上达完美的匿名化水平十分困难，如此之高法律标准与匿名信息存在被再识别可能的实际情况不相适应；另一方面，有关个人信息保护的法律法规不能规制经过匿名化处理所得的匿名信息，但事实是任何匿名信息都是存在别再识别的剩余风险，应当存在相应法律规制其隐私风险。

针对上述困境，从风险收益理论、社会成本控制理论、权利义务相一致的角度分析，在重塑我国匿名化法律标准的基础上，通过对匿名化主体课以一定的法律义务以最小化个人信息匿名化中存在的再识别风险是目前较为有效的方法。理论分析中，不仅在个人信息保护、信息有效流通、司法审判实践三方面都体现了匿名化主体法律义务设定的必要性，而且从法律义务设定原因的理论——“集体理性选择结果”分析，也佐证了个人信息匿名化主体法律义务设定的合理可行性，且是承担法律责任的主要理由。因为匿名化主体与个人信息主体之间存在需求偏好的冲突，法律义务的设定可以平衡二者偏好冲突，避免同归于尽。在此基础上，以法律义务来源“不得侵害他人”作为集体理性选择的共识基础，论证得出赋予匿名化主体相应的法律义务较为合理。

具体而言，在论证设定法律义务存在必要性与可行性的基础上，对目前我国匿名化主体法律义务与责任立法进行评析。法律义务方面，立法缺失、规范混乱、效力低、针对性低；民事法律责任方面，违约责任与侵权责任的适用都存在一定局限性。针对存在的问题，建议未来我国个人信息匿名化法律义务与民事责任价值取向应为在优先保护公共利益的前提下，尽可能实现个人信息保护与信息有效流通之价值衡平。立法模式的选择应注意单独立法与统一立法模式的优势互补，将匿名化内涵、法律标准及法律地位写入我国未来的个人信息保护法，并出台具

中国知网　https://www.cnki.net

有强制性法律效力的《个人信息匿名化规范》具体规定匿名化主体法律义务，做到顶层定义、整体关联、具体可操作。法律义务的内容应有：匿名化处理义务、禁止再识别义务、信息删除义务、披露义务、审查义务。可能承担的民事责任包括侵权责任和违约责任。侵权责任由传统的四要件构成，责任形式包括我国《侵权责任法》第 15 条规定中，除返还财产外其他七种责任形式。违约责任构成的原因是当个人信息以其财产属性成为合同的标的物，被市场要素化之后，理所应当可以通过合同法的责任形式对其予以保护，而且匿名化主法律义务的具体内容要求要与个人信息主体以合同形式明确，即写入用户协议，因此可能引起违约责任。责任形式应当包括停止违约行为、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉、赔偿损失等形式，注重侵权与违约责任形式的互补。

【关键词】匿名化　匿名化主体　再识别　法律义务　民事责任承担

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The anonymization of personal information can be summarized as the technical processing of personal information, such as concealing, removing and pseudonymizing, which makes it difficult to identify specific individuals and reduces the risk of infringement of personal information rights and interests of natural persons. The legal obligation and civil liability of the subject of anonymization of personal information refers to the obligation that the information controller or the entrusted processor should undertake in order to minimize the privacy risk when anonymizing personal information, and the possible liability when violating the obligation. The research and improvement of the legal obligations and responsibilities of the subject of anonymization of personal information is conducive to further playing an important role in the development of China's information industry. Throughout the practice at home and abroad, there are still many difficulties to play the maximum effect of anonymization of personal information. On the one hand, the legal standard of anonymity in China is too high. It is very difficult to achieve a perfect level of anonymity in technology. Such a high legal standard is not suitable for the actual situation that anonymous information may be re identified. On the other hand, the laws and regulations on the protection of personal information cannot regulate the anonymous information obtained through anonymity processing, and there is no regulation of other legal provisions, but the fact is that any anonymous information is re identified The residual risk should be regulated by law.

In view of the above difficulties, from the perspective of risk-benefit theory, social cost control theory and the consistency of rights and obligations, on the basis of reshaping the legal standards of anonymity in China, it is an effective method to minimize the risk of re identification in the anonymity of personal information by imposing certain legal obligations on the anonymity subject. In the theoretical analysis, it not only embodies the necessity of setting up the legal obligation of the anonymous subject in the aspects of personal information protection, information effective circulation and judicial practice, but also proves the reasonable feasibility of setting up the legal obligation of the anonymous subject of personal information from the

中国知网 https://www.cnki.net

perspective of the theory of the cause of setting up the legal obligation - "The Result of Collective Rational Choice", and bears the legal responsibility Main reasons. Because of the conflict of demand preference between the anonymous subject and the personal information subject, the establishment of legal obligation can balance the conflict of preference between them and avoid the same death. On this basis, taking the source of legal obligation "not to infringe on others" as the consensus basis of collective rational choice, it is proved that it is reasonable to endow anonymous subject with corresponding legal obligation.

Specifically, on the basis of demonstrating the necessity and feasibility of establishing legal obligations, this paper analyzes the current legislation of legal obligations and responsibilities of anonymous subjects in China. In terms of legal obligations, there are some limitations in the application of liability for breach of contract and liability for tort. In view of the existing problems, it is suggested that the value orientation of the legal obligation and civil liability of anonymization of personal information in China in the future should be the value balance between the protection of personal information and the effective circulation of information on the premise of giving priority to the protection of public interests. The choice of legislation mode should pay attention to the complementary advantages of individual legislation and unified legislation mode, write the connotation, legal standards and legal status of anonymity into the future personal information protection law of China, and issue the mandatory legal effect of “The Personal Information Anonymization Specification” to specifically stipulate the legal obligations of the anonymity subject, so as to achieve the top-level definition, overall connection and specific operation. The content of legal obligation should include anonymity processing obligation, prohibition of re identification obligation, information deletion obligation, disclosure obligation and review obligation. The possible civil liability includes tort liability and breach liability. Tort liability consists of general four elements. The forms of liability include seven other forms of liability in addition to the return of property in Article 15 of The Tort Liability Law of China. The reason of liability for breach of contract when personal information becomes the object of the contract with its property attribute and becomes

中国知网 https://www.cnki.net

the market element, it should be protected in the form of liability in the contract law, and the specific content of the legal obligation of anonymity should be clear with the subject of personal information in the form of contract, that is, written into the user agreement, so it may cause liability for breach of contract. The forms of liability should pay attention to the complementarity between tort and breach of contract, including cessation of breach of contract, elimination of influence, restoration of reputation, apology, compensation for loss etc.

【Key words】 Anonymization； Anonymous subject; Re-identification； Legal obligation；Civil liability

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

引言 1

一、个人信息匿名化内涵与法律困境 2

（一）个人信息与个人信息匿名化 2

1．个人信息界定 2

2．个人信息与数据 3

3．个人信息匿名化内涵 3

（二）匿名化主体内涵 7

（三）我国个人信息匿名化法律规制的问题及出路 9

1．法律标准过高 9

2．匿名信息法律规制缺失 10

3．出路——匿名化主体法律义务与责任 11

二、个人信息匿名化主体法律义务与民事责任规制理论分析 14

（一）匿名化主体法律义务设定的必要性分析 14

1．信息有效流通需求 14

2．个人信息保护需求 14

3．司法审判实务需求 15

（二）匿名化主体法律义务设定的可行性分析 16

（三）匿名化主体法律义务与民事法律责任关系分析 18

三、个人信息匿名化主体法律义务与民事责任现状评析 19

（一）匿名化主体法律义务现状评析 19

（二）匿名化主体民事责任现状评析 20

四、个人信息匿名化主体法律义务构建 22

（一）价值取向 22

（二）立法模式 23

（三）个人信息匿名化主体法律义务 24

1．匿名化处理义务 24

2．禁止再识别义务 26

3．信息删除义务 27

中国知网 https://www.cnki.net

4. 披露义务.....28
5. 审查义务.....29
五、个人信息匿名化主体民事责任构成.....31
（一）侵权法律责任.....31
1. 责任构成.....31
2. 责任形式.....33
（二）违约法律责任.....33
1. 责任构成.....34
2. 责任形式.....34
结语.....36
参考文献.....37
致谢.....40

中国知网 https://www.cnki.net

引言

我国《网络安全法》第42条、最新《中华人民共和国民法典》第1038条中规定，个人信息经处理后如达到无法识别出特定的主体且无法还原的标准，该信息流通无需征得同意。《信息安全技术——个人信息安全规范》（下文简称《个人信息安全规范》）则直接将其概括为“匿名化”。作为个人信息流通规则之一的个人信息匿名化本应在我国信息产业发展中起关键性的作用，但事与愿违。因为目前匿名化技术的作用有限，无法起到预期的个人信息保护效果，蓄意侵犯者仍可能再识别出特定主体的身份，匿名化制度的可适用性不高。针对该情况各国匿名化法律标准的设定都从不同的角度排除了极端不合理的再识别情况，而我国匿名化法律标准强调绝对的无法再识别与再还原，不适应匿名化技术的现实情况。除此之外，经处理所得匿名信息不再属于个人信息，缺乏相应的法律规制其风险。针对此种情况，实践与学术研究中都有通过法律手段弥补技术缺陷的探究，而非因噎废食。

实践中，各国不乏尝试通过法律手段控制匿名化处理后可能存在的风险。如欧盟匿名化法律标准强调可能出现的合理再识别手段；英国设有禁止任何再识别尝试、限制数据复制及复制数量的义务，且制定惩罚措施对数据接收者规定明确的违约责任；美国有关法律规定中，匿名化主体的禁止再识别义务的存在与否直接影响了匿名与否的判断。

学术研究中，有认为所谓的完美的“匿名化”是失败的观点，法律关注的重点应转向最大限度地降低收集、使用和敏感信息披露的过程，可以通过履行相应法律义务降低潜在风险。如张新宝认为，固然个人信息匿名化在法律层面与技术层面上还存在一定的问题，但问题的关键不是技术上能否达到完美的匿名化，重点在于如何通过制度设计杜绝再识别行为。张晨原认为，通过对获得数据的个体进行背景调查、限制披露数据、禁止任何再识别尝试、加强数据主体被再识别的侵权救济来完善匿名化制度。韩旭至认为，要设立反对再识别义务，实践中还需以合同形式明确。

实践与学术研究中的各种解决方案或多或少都包含着法律义务与责任的内容，故我国尝试对个人信息匿名化主体（信息控制者与受委托处理者）法律义务与民事法律责任的研究具有相当的积极意义，不仅能一定程度上打破对个人信息收集的制约，而且能最小化匿名化处理的隐私风险，更好发挥匿名化处理在信息流通与个人信息保护中的作用，并为我国的信息数据跨境提供有效的法律保障。

中国知网 https://www.cnki.net

一、个人信息匿名化内涵与法律困境

个人信息匿名化主体法律义务与民事责任研究的基础是个人信息匿名化，因此必须以个人信息、个人信息匿名化、匿名化主体内涵的研究为前提。在此基础上，分析其面临的法律困境，进而引出解决方法即本论文主题——个人信息匿名化主体法律义务与民事法律责任的构建。

（一）个人信息与个人信息匿名化

1．个人信息界定

个人信息作为匿名化处理的原始信息，对其内涵的界定与解释是本文所研究内容的基础。针对个人信息内涵的界定，主要有以下几种观点：

第一，围绕隐私概念界定，认为个人信息指自然人不愿透露的私密信息。[1]美国即采用该界定模式，主张“个人信息即是社会中多数不愿向外透露的；或是个人极其敏感而不愿为他人知道的”。[2]具体而言，该观点认为只有与特定主体隐私相关的才属于个人信息。按照该界定方式，法律对个人信息保护的范围将存在很大的局限。隐私具有私密性，如信息已对外公开或向不负有保密义务的特定人公开，则不再属于隐私的范畴，而个人信息包含相对公开的信息。[3]就最常见的手机号码而言，其在一定程度上对外公开，如按照隐私界定观点，手机号码就无法纳入个人信息的范畴。

第二，根据关联性界定，认为个人信息指所有与特定自然人具有关联的信息。[4]瑞典法律即采用这一界定模式，认为与在世的自然人具有关联的信息即为个人信息。[5]在大数据时代的背景下，我们所谓的浏览微博、网络购物等日常生活中的普通动作，都无形中贡献了无数的信息资源，与信息主体相关联的信息产生了爆炸式的膨胀，如不加以区分一概认定为个人信息无异于草木皆兵，大大扩张了个人信息范围。因此，就目前技术发展形式，该观点显然不合理，有定义过于宽泛，实践中无法准确把握个人信息边界之嫌。

第三，识别说是目前认可度最高的观点，认为个人信息指能直接或者间接识别出个人信息主体的信息。[6]我国民法典和《网络安全法》对个人信息的界定即体

---

[1] 谢勇志：《个人数据保护立法研究》人民法院出版社 2013 年版，第 5 页。
[2] 任龙龙：《大数据时代个人信息的民法保护》，对外经济贸易大学 2017 年博士论文，第 11 页。
[3] 梁慧星、廖新仲：《隐私的本质与隐私权的概念》，《人民司法》2003 年第 4 期，第 42 页。
[4] 吴苌弘：《个人信息的刑法保护》，上海社会科学院出版社 2014 年版，第 14 页。
[5] 陈飞等译：《个人数据保护：欧盟指令及成员国法律、经合组织指导方针》，法律出版社 2006 年版，第 481 页。
[6] 个人信息主体，指个人信息所标识的自然人。

中国知网 https://www.cnki.net

现此种界定方式。[7]该界定方式同时运用概括式和列举式，以识别为中心定义，列举作为补充解释，既可以克服关联说和隐私说的弊端，又能灵活应对日后可能出现的新型个人信息，是一种较为科学的方法，而且个人信息匿名化实质也是针对识别属性展开的。

2．个人信息与数据

针对个人信息与个人数据内涵关系的观点包括：（1）二者等同；（2）个人信息包含个人数据；（3）个人信息属于个人数据。第一种观点认为二者可以替换使用，仅是名称与使用习惯的不同，不能分开讨论。[8]第二种观点认为，个人信息指所有能识别出特定个体的信息；个人数据只限于电子化处理的个人信息。[9]第三种观点认为当前社会信息技术可以直接或间接识别个人的对象内容非常多，“个人数据”能够涵括各种物理符号或者物理符号的组合，这些符号信息是“个人信息”所不能涵盖的，“个人信息”只能指代以传统介质保存的信息。[10]

在我国立法中，涉及个人信息的法律多达 70 多部，但少有使用“个人数据”，即使在《数据安全管理条例（草案）》中也统一使用“个人信息”。可见，我国法律层面有意统一使用“个人信息”。同时，对比《网络安全法》第 76 条第 4 款[11]与第 5 款之规定可发现，[12]我国在法律概念上对个人信息是与数据是加以区分的，数据强调由计算机或者其他信息终端产生，而信息包括但不限于电子记录方式。因此，我国立法实践中支持上述第二种观点，主张个人数据属于个人信息一种，指通过电子方式储存的个人信息。尽管如此，在法律保护层面上，细分个人信息与个人数据不但无意义，反而可能会面临与个人信息“隐私说”类似的窘境，以电子方式产生的个人信息可能要区分适用有关个人信息保护的法律，故本文统一使用“个人信息”，对个人信息与个人数据不加以区分。

3．个人信息匿名化内涵

（1）法学上内涵。根据我国将于 2020 年 10 月 1 日实施的推荐性国家标准《个人信息安全规范》第 3.14 条规定，匿名化（anonymization）是指通过对个人信息的技术处理，使得个人信息主体无法被识别，且处理后的信息不能被复原的过

---

[7] 见《网络安全法》第 76 条第 5 款，个人信息，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息，包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。

[8] 蒋坡：《个人数据信息的法律保护》，中国政法大学出版社 2008 年版，第 1 页。

[9] 王秀秀：《个人数据权——社会利益视域下的法律保护模式》，华东政法大学 2016 年博士学位论文，第 16 页。

[10] 黄国彬、张莎莎、闫鑫：《个人数据的概念范畴与基本类型研究》，《图书情报工作》2017 年第 5 期，第 42 页。

[11] 网络数据，是指通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各种电子数据。

[12] 个人信息，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息，包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。

中国知网 https://www.cnki.net

程，个人信息经匿名化处理后所得的信息不属于个人信息。这其实是对《网络安全法》第 42 条但书的细化。[13]个人信息围绕识别性进行内涵界定，而匿名化指将个人信息的识别属性去除，并且保证信息不能被还原的过程，经该处理所得的信息即匿名信息，对匿名信息试图进行还原成原始的个人信息的行为即再识别行为。个人信息经过匿名化处理，在保证了原始信息的部分商业价值的同时，切断信息与特定主体之间的识别关系，平衡了个人信息的利用与保护之间的利益冲突。

（2）法律性质。关于个人信息匿名化的法律性质，有学者赞成将个人信息匿名化界定为个人信息处理行为。[14]理由是个人信息的使用可以分为三个阶段——收集、处理、利用。个人信息处理的应有之义为利用个人信息，对其进行的与收集无关的操作，包括如下行为：编辑、记录、输入、储存、更正、删除、输出、共享或内部传送等。[15]位于个人信息收集和利用阶段之间的个人信息的匿名化处理，本质属于处理行为。否认匿名化处理构成法律意义上的个人信息处理的观点认为其应被视为一种风险控制行为。否认的理由为二者所产生的法律效果有所不同，若将其视为法律意义上的个人信息处理行为，那么进行匿名化处理之前（即收集个人信息时）必须获得主体的明示同意，并告知其出于何种目的进行匿名化处理，这与匿名化制度设立初衷不符。[16]

本文认为个人信息匿名化属于法律上的个人信息处理行为，但该处理行为就是收集个人信息行为的目的。如同上述处理行为中的信息共享一般，常用的支付宝平台收集个人信息的第一目的为信息共享，更深层次的目的是为客户提供更为优质的服务。匿名化处理的第一目的即为匿名化处理，至于更深层次的目的，由于匿名信息非属个人信息，故非个人信息收集规则所能调整的。尽管如此，并不意味着所有的个人信息处理行为都带有目的的色彩，如为进行编辑、记录、储存等目的而收集个人信息就站不住脚。因此，根据《网络安全法》第 41 条规定，[17]信息控制者在收集个人息时需明确告知个人信息主体可能会将收集到的个人用于匿名化处理的目的，而非匿名化处理后的使用目的，在征得同意并完成匿名化处理之后，可以不再局限于收集个人信息时告知的使用目的。这样认定匿名化处理的法律性质可能会纵容信息控制者大肆地收集用户个人信息，因为其完全能够冠以为了进行匿名化处理。然而，该做法并非一定弊大于利。首先，是否同意匿名化处理的最终决策权还是掌握在信息本人手中，其完全可以拒绝该项授权；其次，

---

[13] 见《网络安全法》第 42 条，…但是，经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。

[14] Beyleveld Deryck, Townend David M.R, “When is personal data rendered anonymous? Interpreting Recital 26 of Directive 95/46/EC”, Medical Law International 6, 2004, pp.76.

[15] 齐爱民：《大数据时代个人信息保护法国际比较研究》，法律出版社 2015 年版，第 264 页。

[16] 韩旭至：《个人信息的法律界定及类型化研究》，法律出版社 2018 年版，第 253 页。

[17] 见《网络安全法》第 41 条，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。

中国知网 https://www.cnki.net

在匿名化主体法律义务与法律责任明确的前提下，即使认定中信息控制者可以几乎无限制的收集个人信息，但必须履行相应的匿名化处理的义务，否则将承担巨大的法律风险，在权衡自身风险防控水平与法律风险后，相信大多数企业在收集时会作出理性的选择。如支付宝平台收集了大量个人信息，但其带来的便利显然大于害。从该角度看，国家对于个人信息市场的治理除了必不可少的“堵”，更多还是应从“疏”的角度规制。

（3）匿名化与相似概念的区别。为进一步了解个人信息匿名化的内涵，还需将其与其他相似概念进行对比区分。目前，国内外个人信息保护法律领域之中，除了匿名化，还出现去身份化、去识别化、假名化等相近概念，有必要对四者的关系进行区分。本文选取了我国规范性文件及立法草案中的部分规定进行对比，以更为直观的比较四者之间的差别。

匿名化	1.《个人信息安全规范》第3.14款 2.《个人信息保护法(专家建议稿)》第103条第13款	1.通过对个人信息的技术处理，使得个人信息主体无法被识别，且处理后的信息不能被复原的过程。个人信息经匿名化处理后所得的信息不属于个人信息。 2.通过对个人信息的技术处理，使得个人信息主体无法被识别或者关联，且依据现有技术水平和理性的成本考量，处理后的信息不再能合理地识别信息主体。经过匿名化处理后的信息，不属于个人信息。
去身份化	《中国互联网定向广告用户信息去身份化指引》第1条	去身份化是指通过对某项信息或信息的集合（例如数据集）进行变更，以达到去除或模糊个人身份关联信息目的的过程，……但是，去身份化后的信息在某些情况下，仍可能通过数据集或信息进行匹配，重新识别出身份关联信息。
去标识化	《个人信息安全规范》第3.15款与《个人信息保护法(专家建议稿)》第103条第12款	通过对个人信息的技术处理，使其在不借助额外信息的情况下，无法识别个人信息主体的过程。
假名化	《个人信息安全规范》第3.15款注	去标识化建立在个体基础之上……采用**假名**、加密、哈希函数等技术手段替代对个人信息的标识。

图1-1　匿名化与去身份化、去识别化、假名化的定义

中国知网　https://www.cnki.net

第一，匿名化与去身份化的区别。根据上述规定，去身份化只是删除或模糊与特定个人有关的信息的过程，相比于匿名化，法律标准明显更低，经去身份化处理的信息仍然可能属于个人信息。而上述规定明确指出经过匿名化处理后绝对排除仍为个人信息的可能，不受个人信息保护领域法律的调整。因此，去身份化可以看作“低配版匿名化”。

第二，匿名化与去标识化区别。有学者认为二者内涵一致，只是不同的国家表述的形式有所不同。[18]这实则是对二者内涵的误解：①《个人信息安全规范》对匿名化与去标识化分别进行了界定，显然是对于二者的有意区分；②去标识化并没有强调不能复原，而且特别指出在不借助其他信息的情况下无法再识别特定个体；③《个人信息安全规范》第 9.2b 条明确限定了去标识化处理只是确保数据接收方无法重新识别个人信息主体，但匿名化针对的不仅于此；[19]④法律未明确指出经过去标识化处理的信息不属于个人信息，故处理后存在属于个人信息和非个人信息两种可能。对此，实践中也存在认识误区，导致出现披着去标识化的外衣，却享受着匿名化的权利。如在百度隐私政策中规定：“根据法律规定，共享、转让经去标识化处理的个人信息，且确保数据接收方无法复原并重新识别个人信息主体的，不属于个人信息的对外共享、转让及公开披露行为，对此类数据的保存及处理将无需另行向您通知并征得您的同意。”[20]法律规定去标识化处理后的信息的共享、转让可以无需另行征得信息主体同意，但并不意味着该信息不再属于个人信息，该行为仍然属于个人信息对外共享、转让及公开披露，要受个人信息共享、转让时其他规定的调整，而且还要受有关个人信息保存规定的调整。因此，二者的法律效果有所不同，去识别化更像是将直接个人信息转为间接个人信息的过程。

第三，匿名化与假名化区别。假名化概念源自国外，尤其是欧盟《数据保护通用条例》(以下简称 GDPR)。根据该条例鉴于条款第 26 条规定，经该技术处理所得的信息，仍可能属于个人信息。该条例第一章第 4 条第 5 款进一步规定，“假名化”是指，使通过这样一种方式处理的个人信息，无法再单独识别特定个人的过程。因此，经过假名化处理的所得的仍然有可能是个人信息，但可一定程度上控制风险。国外假名化内涵与我国的去识别化内涵相近，我国法律则将假名作为

[18] 韩旭至：《个人信息的法律界定及类型化研究》，法律出版社 2018 年版，第 224 页。
[19] 向个人信息主体告知共享、转让个人信息的目的、数据接收方的类型，并事先征得个人信息主体的授权同意。共享、转让经去标识化处理的个人信息，且确保数据接收方无法重新识别个人信息主体的除外。
[20] 百度网：《隐私政策总则》，资料来源：http://privacy.baidu.com/detail?id=288，浏览日期：2019 年 12 月 31 日。

中国知网 https://www.cnki.net

去识别化的一个技术手段，未直接与匿名化相联系，多指标识符的替代以达到去标识化，可以视为去标识化的一种。[21]

综上所述，个人信息匿名化指通过技术处理，剥离个人信息的识别属性，并且保证信息不能被还原的过程。匿名化与另外三种完全不同。法律标准上，匿名化高于其他三者，要求信息不能再被识别，即使是间接识别。法律效果上，经过匿名化处理后的产物不再受关于个人信息保护法律的调整，但其他三种不一定能够达到这种法律效果。去识别化、去身份化、假名化之间法律标准与法律效果几乎一致，只是同一概念立法者不同表述的体现。

（二）匿名化主体内涵

匿名化主体指对合法收集的个人信息进行匿名化处理的主体，不同的规范性文件或立法草案中对其所指代的主体也有所不同。

法规文件/草案	匿名化主体	定义
《网络安全法》	网络运营者	网络的所有者、管理者和网络服务提供者。
《个人信息安全规范》	信息控制者	有权决定个人信息处理目的、方式等的组织或个人。
《个人信息保护法(专家建议稿)》	信息业者和政务部门	政务部门，指政府部门及法律法规授权具有行政职能的事业单位和社会组织。 信息业者，指除政务部门之外，开展个人信息收集、利用、加工、传输活动的一项或多项的法人、非法人组织；自然人以营利为目的从事个人信息收集、使用、加工等个人信息处理活动的一项或多项，在本法适用范围内视为信息业者。

图 1-2　匿名化主体指代的主体

虽然《网络安全法》是个人信息匿名化的主要法律依据，但该规定以网络运营者指代匿名化主体存在不合理之处。网络运营者强调通过网络[22]方式收集，该方式获得个人信息相对容易，且易发生泄露事件，对社会造成的危害性较大，是众多收集个人信息途径中最为重要的一种。个人信息的匿名化处理则主要强调“通过个人信息的技术处理”，而非一定要通过网络技术方式收集。收集个人信息的方法不仅仅可以通过网络方式，如公安机关虽然使用网络存储、传输、交换、处理个人信息，但不一定是通过网络方式收集。《网络安全法》是为网络安全而制

[21] 标识符是指微数据中一个或多个属性，可以实现对个人信息主体的唯一识别。
[22] 见《网络安全法》第 76 条第 1 款，网络，是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统。

中国知网 https://www.cnki.net

定的，针对网络运营者无可非议，但是将其直接指代匿名化主体不太合理，因为通过非网络方式收集到的个人信息也可能有进行匿名化处理的需求。

《个人信息安全规范》中的规定同样存在不足。各行各业都已经意识到了信息的商业价值，对收集到的信息视为重要资产，因此企业都大力发展自己的技术人员，不会轻易将信息业务外包，但是不排除有人委托专业机构进行匿名化处理。如阿里云计算有限公司旗下有敏感数据保护产品、腾讯云旗下有敏感数据处理产品，可为数据系统中的敏感信息进行脱敏处理。因此，实践中个人信息匿名化处理存在两种模式。（1）甲公司将收集到的个人信息自行进行匿名化处理；（2）甲公司将自己收集到的个人信息打包给乙公司进行匿名化处理，乙公司处理完后再将信息给甲公司，甲公司再将匿名信息保存或对外流转，甲、乙都属于匿名化主体。然而，该国家标准中的信息控制者强调的是对个人信息处理目的、方式等有绝对的决策权的组织或个人，第二种模式中的乙公司只是受委托者，无权决定个人信息的处理目的和处理方式，不属于信息控制者。如匿名化主体仅指代信息控制者，实质是将实际的匿名化处理者（上述例子中乙公司）排除在外。对于个人信息主体而言，一旦处理有瑕疵，发生个人信息安全事件，将会限制受害人起诉对象的选择。因此，匿名化主体应当包括信息控制者和受委托处理者，虽然二者可能是同一主体。

《个人信息保护法(专家建议稿)》虽然只是一部法律草案，但是一定程度上反映了立法者意向，有一定可取之处。第一，明确将公务主体纳入匿名化主体范围。公务主体作为政府信息公开工作的主体，承担着信息的采集、存储、传播、审查和最终的公开等任务，[23]但因有的政务部门缺乏专业的技术人员，工作人员的安全保密意识和管理经验也比较薄弱，出现很多因政务信息公开工作而导致的个人信息泄露事件。如 2020 年初人民网曝光多地政府在政务公开工作中泄露个人信息，并将此行为称之为“一贯做法”。[24]因此，虽然上述规范中未明确排除公务主体，但由于其特殊性，将政务部门明确纳入匿名化主体十分有必要。第二，对于自然人区分了是否以营利为目的。除政务部门以外，对个人信息进行匿名化处理的目的多是为了安全地发掘其中的商业价值，如果将非以营利为目的自然人也纳入匿名化主体的界定范围，就意味着所有的普通人只要有保存个人信息的行为，就有需承担本文所提出的法律义务的可能，这显然非其所力所能及，也会导致社会资源的浪费。同时，该草案的规定同样存在不合理之处。首先，“信息业者”

[23] 赵需要、彭靖：《政府数据开放中个人隐私的泄露风险与保护》，《信息安全研究》2016 年第 9 期，第 793 页。

[24] 杨蓝：《政府官网公示泄露个人信息 提升保护意识是关键》，资料来源：人民网 http://yuqing.people.com.cn/n1/2019/1231/c429781-31529948.html，浏览日期：2020 年 1 月 1 日。

中国知网 https://www.cnki.net

固然有概括性高、适应性强、可兼顾其他保护制度适用性的特点，但与实践中适用较广的《个人信息安全规范》、《网络安全法》表述不一致，不利于各个规范之间的衔接；其次，未将信息控制者与受委托处理者加以区分，不利于法律针对不同匿名化处理主体的分别规制。

综上所述，匿名化主体指通过对正当储存的个人信息进行技术处理，使其达到匿名化法律标准的信息控制者或受委托处理者，信息控制者或受委托处理者包括政务部门和开展个人信息收集、利用、加工、传输等活动中的一项或多项的法人、非法人组织、自然人，其中自然人应以营利为目的。这样的主体界定即不会造成法律术语的混乱，又有利于对匿名化主体法律规制的研究。

（三）我国个人信息匿名化法律规制的问题及出路

1．法律标准过高

随着互联网技术的发展，经过匿名化处理所得的匿名信息可能仍存在剩余风险的问题不断凸显，蓄意侵犯者仍可能通过专业的背景知识或者与日俱增的公开信息资源再识别出特定主体的身份，可能无法排除所有再识别可能。[25]如斯坦福大学学者 Arvind Narayanan、Joanna Huey、Edward W. Felten 通过研究发现，匿名信息存在重新识别风险，重新识别的几率在很大程度取决于重新识别的工具和辅助数据集。[26]英国学者 Luc Rocher、Julien M.Hendrickx 和 Yves-Alexandre de Montjoye 通过研究发现，在包含 15 项匿名人口属性信息的数据集中，都可以正确地重新识别出 99.98％的美国人，这很难满足欧盟 GDPR 的匿名化标准，对欧盟 GDPR 匿名化的法律规定的适用性提出了质疑。[27]因此，个人信息的匿名化必须正视一个客观现实——万无一失的匿名十分困难，匿名信息存在被识别的剩余风险。

欧盟 GDPR 鉴于条款第 26 款指出，应通过分析所有合理可能的识别方法判断自然人是否是可识别的，在判断识别方法是否合理可能时，应分析一切的客观因素，如进行识别所消耗的成本和时间，并考虑处理时的现有技术和技术发展。欧盟 GDPR 意识到匿名信息可能被再识别的客观现实，对匿名化法律标准强调客观因素下的合理可能性，排除了极端的再识别行为。我国个人信息匿名化法律标准体现在《网络安全法》第 42 条中：（1）匿名信息无法识别特定主体；（2）匿名信息无法被复原。该标准强调信息绝对排除再识别出特定个人且被还原的可能。相较而言，我国的匿名化的法律标准明显高于欧盟的 GDPR，可正是该排除了极端不

[25] Pual Ohm,“Broken promises of privacy: responding to the surprising failure of anonymization”, UCLA Law Review 57,2010, pp.1701-1777.
[26] Narayanan, Arvind, J. Huey, and E. W. Felten, “A Precautionary Approach to Big Data Privacy”, Data Protection on the Move. Springer Netherlands, 2016, pp.357-385.
[27] Luc Rocher, Julien M. Hendrickx and Yves-Alexandre de Montjoye, “Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models”, Nature communications, 2019, pp.3069.

中国知网 https://www.cnki.net

合理行为的法律标准在可适用性方面仍受到了质疑，我国一刀切的法律标准就更难有效适用。

自 2016 年《网络安全法》施行以来，中国裁判文书网上公开的判决书之中，竟只有一起判例法官大胆运用了匿名化的法律规定，可见其可适用性之低。在该起案例之中，[28]被告认为原告淘宝公司的“生意参谋”产品违反《隐私权政策》、《服务协议》内容，涉嫌非法采集并使用网络用户信息和网络原始数据，审判法官认为“生意参谋”产品对外使用的信息数据没有侵犯个人信息主体权益，涉案数据经匿名化处理后不能再识别个人信息主体且无法还原，属于《网络安全法》第 42 条的例外情形。虽然法官适用了该规定，但是法官对于数据是否符合匿名化法律标准的认定的理由不够充分，而且要求当事人证明其经过处理得到的匿名信息绝对无法再识别且不能还原几乎是不可能完成的，因为很难考虑到所有情况下，匿名信息不存在被还原的可能性。

综上，我国匿名化法律标准存在过高之嫌，与匿名信息存在被再识别可能的客观事实不相适应。

2．匿名信息法律规制缺失

匿名信息即个人信息经过匿名化处理后所得的产物。我国个人信息的法律属性目前暂未明确，但不能否认个人信息兼具人格属性和财产属性。一方面，较强的人身依附性决定了个人信息的人格属性。首先，一旦泄露或者擅自公开自然人个人信息，例如身份证号码、性取向，个人信息主体将会被透明地呈现在公众视野之下，可能对其造成巨大的心理压力。其次，违背个人信息主体的意愿公开个人信息，实质是对其人身和精神自由的侵犯；另一方面，个人信息在被商业利用时所表现出的商业价值决定了其财产属性。不能因为人格属性的存在，而否定财产属性。例如德国联邦法院在 1956 年通过判例认可了肖像权具有财产价值。[29]

个人信息匿名化实质是在去除人格属性的前提下，尽可能保留个人信息的财产属性。所得的匿名信息因不再具有识别属性而脱离了个人信息的范畴，不受有关个人信息保护的法律法规的调整。但是，上文论述了即使是修正法律标准后的匿名信息仍存在被再识别的剩余风险，故虽然匿名信息不属于法律意义上个人信息，也应存在相应法律控制剩余风险。根据现有法律法规的规定，匿名信息摆脱上述规定调整后，几乎不存在其他的法律条文规制其潜在的隐私风险。原因是我国匿名化法律标准是理想的，排除了匿名信息存在被再识别的剩余风险，这一理想的情况不存在潜在的危害性，对这种匿名信息再进行法律规制实属多此一举。

---

[28] 参见安徽美景信息科技有限公司、淘宝（中国）软件有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷案，浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民终 7312 号。

[29] 韩强：《人格权确认与构造的法律依据》，《中国法学》2015 年第 3 期，第 146 页。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，立法者立法时实质是将个人信息的匿名化处理视为一种完美的技术，进而未出台相应的法律法规对匿名信息可能存在的风险进行规制。

3．出路——匿名化主体法律义务与责任

固然个人信息匿名化法律层面与技术层面上还存在一定的问题，但问题的关键不是技术上能否达到完美的匿名化，重点在于如何通过制度设计杜绝再识别行为。[30]一方面，个人信息匿名化所追求的目标是风险的最小化而非绝对的安全，对于其存在的剩余风险，完全可以另辟蹊径加以控制；另一方面，近几年来，我国大数据交易产业蓬勃发展，企查查网站上显示的有关大数据交易的企业已达 1700 多家，这些大数据交易平台在数据交易过程中必然会涉及个人信息，而我国目前法律规定不得交易个人信息，因此在信息交易产业中个人信息的匿名化处理存在很大的需求。如图 1-3 列举的几个大型数据交易中心在信息数据交易中对个人信息的所采取保护措施，都包含通过对个人信息进行脱敏处理。此外，我国于 2020 年 5 月 18 日发布的《加快完善社会主义市场经济体制的意见》也指出，加快数据权属的认定、共享、交易流转标准的完善，加强对个人信息保护的力度。综上，即使我国个人信息匿名化存在瑕疵，但不能全盘否认，为更好地发挥个人信息匿名化的积极作用，应着力解决目前存在的问题。

交易平台名称	对交易中个人信息的处理措施
贵阳大数据交易中心	对数据清洗、建模、分析
上海大数据交易中心	确保进行共享和流通的数据已经去除可直接识别个人身份的标识（去身份）；禁止进行个人数据的再识别（禁止再识别）
南方大数据交易中心	数据持有人和数据使用人应在数据脱离可直接识别特定个人身份的标识的情境下进行流通

图 1-3　国内主要大数据平台对交易中个人信息的保护措施

解决法律与技术上的问题有三条出路，一是从匿名化处理本身出发，提高匿名化技术水平；二是加强对匿名化处理的监管力度；三是对匿名化主体课以相应的法律义务，并辅以相应的法律责任。第一条途径属于技术性问题，不能仅靠法律解决，而且根据上文的论述，依据现有技术水平要达到完美的匿名还非常困难，况且匿名技术与再识别技术是同时进步的，随着技术的发展，个人信息匿名化随时可能陷入名存实亡的尴尬局面。因此，第一条出路存在很大的不确定性。

第二条出路同样有其不足。首先，个人信息具备识别属性和财产价值，各行各业都存在对个人信息或多或少的利用，如从加强监管的角度出发，各行各业都

[30] 张新宝：《我国个人信息保护法立法主要矛盾研讨》，《吉林大学社会科学学报》2018 年第 5 期，第 47 页。

中国知网 https://www.cnki.net

要成立本行业对于个人信息匿名化的监管部门，这可能导致不同行业之间监管和执法标准不一。即使组建统一的监管部门，由于监管人员不可能对各行各业的专业知识都一一了解，也会造成监管、执法不能，缺乏可操作性。其次，个人信息匿名化潜在的风险可能存在匿名化处理、匿名信息流转和匿名信息保管过程之中，监管机构要对信息控制者和受委托处理者的每一个行为进行监管，这不仅有权力扩张，不利于营造良好的营商环境之嫌，而且效率极低，故仅从监管角度无法有效解决。

第三条出路无疑是如今效果最好、可操作性最强的选择。首先，从国外实践中来看，法律义务和法律责任的规定是弥补匿名化技术不足的常见方法，如英国信息委员会（ICO）基于《数据保护法令》（The Data Protection Act, DPA）的规定发布的《匿名:管理数据保护风险实务守则》(Anonymisation: Managing Data Protection Risk Code of Practice）中包括禁止任何再识别尝试义务、限制数据复制及复制数量的义务，并制定惩罚措施对接收者规定明确的违约责任。[31]美国有关法律规定中，匿名化主体的禁止再识别义务的存在与否直接影响匿名与否的判断。[32]

其次，从风险收益理论分析，个人信息商业利用之价值毋庸置疑，但收益越大，承担的运营风险（经济风险和法律风险）也应越大。因此，对匿名化主体规定相应的法律义务完全符合风险收益均衡理论，而且这不仅是对个人信息主体的保护，也是匿名化主体对自身的保护。在今后可能发生的诉讼之中，匿名化主体可以以履行了相应的法律义务为由抗辩，提高匿名化主体进行匿名化处理的积极性；从社会成本控制理论分析，该解决方法社会成本最低。一方面，在个人信息有效利用和个人信息保护体系之中，虽然监管部门、匿名化主体、个人信息主体都应出力，但相较于从监管角度解决问题，由匿名化主体多负担一些责任社会成本更低。匿名化主体是个人信息处理的直接经手人，由其承担法律义务以控制潜在风险更为直接、迅速和有效。既体现简政放权的改革方针，又可避免社会公共资源的浪费。另一方面，与个人信息主体对比，匿名化主体对风险的控制能力最强，因其在技术、资金等方面具备巨大优势，又位于发现侵犯个人信息主体权益行为的优势地位；从权利义务相一致的原则分析，匿名化主体若要对匿名信息享有完全自由支配的权利，就必须以履行相应的义务为前提，即对个人信息进行匿

[31] 张晨原：《数据匿名化处理的法律规制》，《重庆邮电大学学报（社会科学版）》2017 年第 6 期，第 57 页。
[32] 韩旭至：《大数据时代下匿名信息的法律规制》，《大连理工大学学报（社会科学版）》2018 年第 4 期，第 72 页。

中国知网 https://www.cnki.net

名化处理。然而，技术的缺陷导致该义务不能达到与权利相一致的效果，有必要设定下一位阶的义务，使权利、义务达到质的方面一一对应。

综上所述，对个人信息匿名化主体设定相应的法律义务是一种更为有效的解决方法，不仅可以从源头控制匿名信息可能存在的再识别风险，而且可以使匿名化主体放心大胆的通过适用匿名化制度进行信息流通，配以相应的民事法律责任又能起到震慑作用，督促个人信息控制者和受委托处理者履行相应的风险控制义务，将潜在风险降到最低。

中国知网 https://www.cnki.net

二、个人信息匿名化主体法律义务与民事责任规制理论分析

上章虽然述论证了对匿名主体课以相应的法律义务，并规定相应的民事法律责任是目前较为有效的出路，但理论上的支撑不可或缺。应当说，对匿名化主体规定相应的法律义务及民事责任不仅是必要的，而且是合理可行的，具有积极的意义，如违反该义务的内容，将会直接引起相应的民事责任。

（一）匿名化主体法律义务设定的必要性分析

1．信息有效流通需求

大数据时代，信息处理能力和自动化程度不断提升，信息的商业价值不断凸显，逐渐成为商业成功与否的关键性因素之一，信息的有效流通已是市场必然的趋势。目前我国信息业市场呈现出“各自为营”的形态，这样的形态难以发掘出个人信息蕴含的巨大商业价值。例如以我国四大网络社交平台——腾讯、新浪、网易、搜狐为例，他们拥有大量用户信息，但无法向金融领域进军，还各自封闭各自的信息资源，中小金融企业却因为没有信息资源获取的渠道而难以拓展业务。对比同样拥有大量用户信息的电商巨头——阿里巴巴，其蚂蚁金服金融控股公司以淘宝交易信息、支付宝第三方支付信息、余额宝用户信息等信息在支付宝平台应用中进行整合，作为展开芝麻信用、蚂蚁借呗、蚂蚁花呗、网商银行、保险、基金证券投资等服务的基础，使支付宝成为集征信、借、贷、银、保、证券于一体的互联网金融巨头。因此，企业要通过安全合法的信息数据交易盘活市场中信息资源，让信息数据有效流动起来，保证信息数据能被不断地分析与应用，进而催生其中不可估量的价值。[33]

虽然信息数据有效流通有重大的意义，但我国刑法第 253 条明确规定禁止出售个人信息，通过匿名化处理剥离个人信息的识别性后再进行流通无疑是最优途径。[34]然而上文已论述，即使是匿名信息也并非百分之百安全，不过这并不意味要因噎废食，任何方法都是人为设计的，只是不同的方法再识别难度有所区别。个人信息匿名化主体法律义务和民事责任的存在一定程度上能放开对信息控制者收集个人信息的束缚，并填补技术漏洞，无疑都促进了信息的有效流通。

2．个人信息保护需求

一方面，匿名化处理追求的并非万无一失，而是隐私风险的最小化，匿名化主体法律义务与民事责任的设定正是该目标的体现。目前我国实践中还存在许多违规利用个人信息的现象，虽然阿里巴巴通过有效的信息共享取得了商业成功，

[33] 张敏：《大数据交易的双重监管》，《法学杂志》2019 年第 2 期，第 36 页。
[34] 金耀：《个人信息去身份的法理基础与规范重塑》，《法学评论》2017 年第 3 期，第 129 页。

中国知网 https://www.cnki.net

但这也不能掩盖阿里巴巴信息流通时出现的个人信息保护的问题，如 2018 年其因个人信息保护不力而遭到处罚。[35]此外，根据《2019 个人信息安全报告》显示，调查中有 95.02%的人有信息泄露的经历，但其中有 15%的人未对此作出回应，而且在调查的 100 款金融领域 App 中有 84 款涉嫌违规收集个人信息。中国信通院发布的《移动应用（APP）数据安全与个人信息保护白皮书（2019）》显示 67%的 App 存在 5 个及以上个人信息安全问题，18.5%的 App 存在 10 个及以上个人信息安全问题。[36] 匿名化处理作为个人信息保护手段之一，如配以匿名化主体法律义务和法律责任弥补技术缺陷的不足，至少能够较大程度缓解我国个人信息安全问题。

另一方面，彻底放弃匿名化也不符合时代趋势的。在国外，立法者也并没有因为个人信息匿名化存在技术上的缺陷而将之抛弃，而是通过合理界定其法律标准，且辅以相应的法律义务和法律责任予以控制风险，被称之为史上最严的个人信息保护法律的 GDPR 中关于匿名化制度的规定即是对其认可的体现。

3．司法审判实务需求

以我国大数据产品第一案——安徽美景信息科技有限公司、淘宝（中国）软件有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷案为例。[37]审判法官认为：（1）淘宝网的 “生意参谋”产品公开的数据没有侵犯他人合法权益，涉案数据为经匿名化处理后不能再识别个人信息主体且不能还原的内容，属于《网络安全法》第 42 条但书规定的例外情形，可不用获得个人信息主体同意。（2）行为痕迹信息与标签信息不属于个人信息的范畴，因其不能单独或与其他信息相结合识别出特定网络用户。一方面，这些信息能否再次识别出特定主体未经过相关机构评估，全凭法官的主观心证。另一方面，即使这些信息不能在识别出特定的主体，法官也未论证这些经过匿名化处理的数据信息是否存在被还原的可能性。当然，要求法官全面审查这些信息是否符合匿名化法律标准是不切实际的，因为里面包含非常多的技术性问题。因此，从法律角度看，要解决这种困境，非常有必要对匿名化主体规定相应的法律义务以助法官审查，不仅让法官的判决更具有说服力，而且能够提高匿名化制度法律上的可适用性。

如同网络服务提供者在个人信息泄露的民事诉讼案件中，法官认定其是否存在过错时所遇到的阻碍一样。根据一般侵权的举证规则，个人信息主体要证明被告对个人信息泄露的发生存在过错，否则将承担举证不能之责任。但值得注意的

---

[35] 李玲（采写记者）：《不当使用个人金融信息等被罚 18 万 支付宝回应已落实整改》，资料来源：南方都市报—网易网 http://dy.163.com/v2/article/detail/DET5GUT705129QAF.html，浏览日期：2019 年 9 月 10 日。

[36] 中国信通院：《移动应用（App）数据安全与个人信息保护白皮书（2019 年）》，资料来源：中国电子银行网 https://www.cebnet.com.cn/20191230/102628679.html，浏览日期：2019 年 12 月 30 日。

[37] 参见安徽美景信息科技有限公司、淘宝（中国）软件有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷案，浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民终 7312 号。

中国知网 https://www.cnki.net

是，在此类案件中存在双方当事人人力、资金和技术上差距悬殊、电子证据偏在等问题，被害人几乎不可能完成举证。如法官严格按照法律规定，不能兼具实质公平。鉴于此种情况，近年来法官都倾向于审查被告是否履行了相应的法律义务、通过民事诉讼中高度盖然性证明标准判断其是否存在过错。如庞某与北京趣拿有限公司等隐私权纠纷上诉案、[38]周裕婵、广东快客电子商务有限公司网络侵权责任纠纷案[39]等司法判例中，法官都通过审查被告在事前是否履行相应的个人信息保护义务，事后是否迅速采取了专门的、有针对性的措施，是否履行防止危害扩大的义务作为达到盖然性标准的理由。退一步讲，即使在最新《民诉证据规定》背景下，法律义务的履行仍可成为被告为己方辩护的有利证据。在个人信息匿名化的司法实践中，要求每位法官或者当事人熟练掌握匿名化技术是不切实际的，可以对匿名化主体规定相应的法律义务，不仅符合匿名化追求风险最小化的目标，又能协助法官判断匿名信息是否符合匿名化法律标准，进而认定相应法律责任。

（二）匿名化主体法律义务设定的可行性分析

马克思说：“立法者不是法律的制造者或发明者，而是法律的表述者，不能用个人观点代替事物的客观规律”[40]。法律虽然由人制定，但是所反映的是客观规律，是社会每一个个体共同理性选择的结果，[41]例如我国法律的出台必须经人民代表大会投票通过才能生效，这就是共同理性选择的体现之一。因此，匿名化主体法律义务的设定也应该是集体理性的选择，这样匿名化主体的法律义务的设定才合理可行，才能得到社会主体的广泛认可，进而有效实施。

当两个或者两个以上的社会主体对不同的需求存在不同的偏好，现有的方法不可能同时满足二者的偏好需求时，为了避免双方都不能得到满足，各个社会个体就必须理性的选出一个优先的共同需求进行优先满足，在此基础上的剩余价值用于满足他种需求。[42]如此一来，就必须对追求他种需求的行为加一定限制，这个限制就是法律义务，优先需求就代表着集体理性的选择。具体到匿名化主体的法律义务而言，匿名化主体和个人信息主体都有追求个人信息保护（简称 A）和信息有效流通（简称 B）的需求，但双方所追求的顺序有所不同。对于匿名化主体而言，B＞A，而对于个人信息主体而言，A＞B。此时的匿名化主体和个人信息主体的理性都是在兼顾他人利益的前提下，追求自身利益达到最大化。因为二者偏

38 参见庞某与北京趣拿信息技术有限公司等隐私权纠纷上诉案，北京市第一中级人民法院（2017）京 01 民终 509 号。

39 参见周裕婵、广东快客电子商务有限公司网络侵权责任纠纷二审案，广东省深圳市中级人民法院（2019）粤 03 民终 3954 号。

40 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》（第一卷），人民出版社 1956 年版，第 183 页。

41 齐崇文：《法律义务设定原理研究》，《东岳论丛》2014 年第 10 期，第 176 页。

42 北岳：《法律义务的合理性依据》，《法学研究》1996 年第 5 期，第 105 页。

中国知网 https://www.cnki.net

好次序存在冲突，所以需通过法律义务的设定，牺牲一方的部分利益，优先实现共同利益，从而完成个体至集体理性选择的跨越。因此，在二者的冲突之间设立法律义务是合理并且必要的，至于法律义务的归属则取决于集体理性选择的结果，选择 A 就要对匿名化主体加以限制，选择 B 就要对个人信息主体加以限制。集体理性选择的结果又取决于社会个体的共识基础。本文以“不得侵犯他人”作为共识基础。第一，“不得侵犯他人”是最低限度的道德义务。“无是非之心，非人也。恻隐之心，仁之端也”，人人都有恻隐之心，因此“侵害他人”是所有心存良知的人都不希望的。第二，“不侵害他人”曾被康德引用为最基本的外在法律义务，[43]并且被《德国民法典》归责原理所采用，成为法律义务的主要来源。

法律意义上的“不得侵犯他人”指不得侵害他人受法律保护的权利和利益。以“不得侵犯他人”为共识基础分析 A、B 之间哪个体现最高价值的共同性需求，必须以论证个人信息匿名化主体与个人信息主体的行为是否可能侵害他人的合法利益或者对他人合法权益带来不当的风险为前提。

首先，从匿名化主体角度分析。上文已述，个人信息匿名化主体实际指的是对合法储存的个人信息进行匿名化处理的信息控制者或受委托处理者。匿名化处理的行为所指向的客体是匿名信息和个人信息，而匿名信息存在被再识别的可能，故匿名化主体的处理行为存在剩余风险，个人信息主体的合法权益可能受到侵犯。具体表现为违反我国对自然人个人信息法益保护的法律条文：《民法总则》第 111 条、[44]《网络安全法》第 42 条、《刑法》第 253 条之一的侵犯公民个人信息罪。因此，个人信息匿名化主体的行为可能会侵犯他人的合法利益或者对他人合法权益带来不当的风险，不符合“不得侵害他人”的标准。

其次，从个人信息主体的角度分析。在匿名化处理中，个人信息主体的行为包括将个人信息提供给匿名化主体以换取更优质的服务，但在授权之后几乎不可能再参与到匿名化处理行为之中，很难对抗在资金和技术上占有很大优势的企业或者政务部门，故其“侵犯他人”的可能性微乎其微。

综上所述，法律义务的设定不仅是必要的，而且具有可行性。因为匿名化主体与个人信息主体追求的价值次序存在冲突，为了避免二者的同归于尽，催生了法律义务产生的必要性，法律义务的归属又取决于集体理性的选择。以“不得侵害他人”作为集体理性的共识基础时，论证得出匿名化主体的行为存在侵害他人的合法利益或者对他人合法权益带来不当的风险的可能，故匿名化主体理所应当

[43] [德]康德：《法的形而上学原理》，沈淑平译，北京商务印书馆 2005 年版，第 48-49 页。
[44] 见《中华人民共和国民法总则》第 111 条：自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

中国知网 https://www.cnki.net

有所让步，承担一定的法律义务，在优先满足个人信息保护的共同需求的条件下进行信息的有效利用。

（三）匿名化主体法律义务与民事法律责任关系分析

法律责任指因违反法定或者约定义务而应当承担的法律上的不利后果，一般包括刑事责任、民事责任、行政责任。[45]匿名化主体由于其不当行为可能得到刑事法律、民事法律、行政法律的否定性评价，本文主要从个人信息匿名化主体法律义务与民事责任的关系进行阐述。

法律责任是法律义务的保障与体现，法律义务是法律责任的重要依据与缘由，它们之间存在一定的因果关系。[46]有学者认为义务与责任之间是间接的引起与被引起关系，代表观点有台湾学者黄茂荣的义务与责任的间接引起关系。究其原因，主要是因为对责任这一词概念的不同理解。法律责任在语义上包含两层含义：一是行为意义上的法律责任，指一个主体对另一个主体的义务关系，如法律规定交通警察有责任维护交通秩序。[47]二是结果意义上的法律责任。即“一个人在法律上对某种行为负责，如未尽责就应受某种制裁”，[48]“某种制裁”就是结果意义的法律责任。间接引起关系采用的是第一种含义，因此出现如匿名化主体未履行相关的法律义务，会引起匿名化主体救济性义务的产生，可能是赔偿损失或补救措施，如不履行就会引起强制性的法律制裁。

这种观点存在很大的瑕疵。第一，第一义务——第二义务——法律制裁模式与上文所述义务设定的原因部分论述相违背。根据义务设定的合理性，义务的设定是为了解决需求冲突，保证共同需求的满足，同时只有体现集体理性选择的结果才是合理可行的。而按照间接引起关系模式，义务设定的原因变成了不法事实的发生。第二，间接引起法律制裁是一种效率低下的制度安排，因为相比于直接引起法律责任多了一道义务的履行，不利于对权利人的保护。因此，匿名化主体如违反相应的法律义务，直接引起相应的民事法律责任更合理。不过要注意的是，虽然法律义务与约定义务是相对的概念，但并不排斥有时违反法律义务也会承担违约责任。如我国《劳动合同法》第 24 条、《保险法》第 32 条、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第 2 条都对特殊人员规定了保密义务，但具体实现方式是双方通过签订保密协议，如有违反将承担违约责任。

---

45 陈林林、夏立安主编：《法理学导论》，清华大学出版社 2014 年版，第 131 页。
46 于波：《网络中介服务商知识产权法律义务研究》，法律出版社 2017 年版，第 43 页。
47 郑成良：《法理学》，高等教育出版社 2012 年版，第 104 页。
48 [奥]凯尔森：《法律和国家的一般理论》，沈崇灵译，中国大百科全书出版社 1996 年版，第 65 页。

中国知网 https://www.cnki.net

三、个人信息匿名化主体法律义务与民事责任现状评析

虽然匿名化主体法律义务与民事责任的设立存在必要性与合理可行性，但一方面，目前我国并没有专门针对个人信息匿名化主体法律义务的立法，存在的可适用的规定层次也过低；另一方面，在可能构成的民事责任中，也存在一定的局限性。

（一）匿名化主体法律义务现状评析

上文指出匿名化主体法律义务所要解决的问题之一为匿名信息法律规制的缺失，但匿名化主体法律义务的立法存在同样的问题。目前我国并没有专门针对匿名化主体法律义务规定的法律法规，可适用于匿名化主体的规定大多存在于一些国家标准之中，包括：《个人信息安全规范》、《互联网个人信息安全保护指南》、《中国互联网定向广告用户信息保护去身份化指引》、《信息安全技术——公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》。上述国家标准内容混乱且效力低。首先，各类国家标准中具体内容还不统一，比如在术语选择上，存在使用去身份化的国家标准；其次，上述国家标准都属于推荐性国家标准，法律效力有限，虽然具有事实上的约束力，也常被法官援引为裁判说理的依据，但毕竟不具有形式上的约束力；再次，上述法律标准大多属于行业标准，普适性不足；[49]最后，有关标准的内容都规定在针对个人信息保护的规范内，但个人信息一旦转化成匿名信息，很多规定就不再适用。

如根据《个人信息安全规范》第 9.1b 条款规定，个人信息处理、转让、共享、披露前都要展开个人信息安全影响评估。然而，处理阶段后个人信息已经剥离人格属性，不再属于个人信息的范畴，意味着匿名信息的转让或披露前可以不履行评估义务。信息控制者只有义务在处理、储存阶段评估重新识别出个人信息主体的风险。匿名化主体法律义务设定的共识基础是“不得侵害他人”，可能存在的侵害他人的原因是匿名信息的再识别风险，而再识别风险是随着技术的发展而上升的，且存在于转让、共享、披露阶段，故匿名化主体的评估义务只限于处理、储存阶段是不合理的，应持续监控信息再识别的风险；第 9.1c 条第 5 款规定，解除委托关系后，受委托处理者不再保存个人信息。在匿名化处理中的委托模式下，受委托匿名处理者完成匿名化处理之后实则还掌控两类信息，包括原始信息（即个人信息）和匿名信息。该条款规定受委托处理者只有删除个人信息的义务，但受委托处理者储存的匿名信息同样存在再识别的风险，更有删除的必要；第 8.1c

[49] 汪宇京：《个人信息去识别化的法律规制研究》，西南大学 2019 硕士研究生学位论文，第 16 页。

中国知网 https://www.cnki.net

条第 4 款，受委托处理者在匿名化处理过程中无法提供足够安全水平或发生安全事件，应及时告知个人信息控制者与主体。但是个人信息主体的知情权不应仅仅局限于发生安全事件之后或者告知的内容不应仅局限于个人信息安全事件，这样的告知义务不利于其维权的展开。

因此，为解决现有规范混乱、效力低问题，一方面，有必要将匿名化相关规定统一集中，例如关于去标识化处理还有专门的《信息安全技术——个人信息去标识化指南》，匿名化也可以有专门的匿名化规范，与未来的个人信息保护法内匿名化制度相衔接，因为从目前《数据安全管理办法（2019 年 5 月 28 日征求意见稿）》、《个人信息保护法（建议稿）》内容来看，已经引入匿名化制度；另一方面，有必要将上述内容纳入强制性规范内。

（二）匿名化主体民事责任现状评析

匿名化主体承担民事责任的原因是其未履行或怠于履行应尽的法律义务给个人信息主体造成损害，属于侵犯个人信息权益行为的一种，故可能适用的民事法律责任应与一般侵犯个人信息权益的案件相同，最常见的包括违约责任与侵权责任。然而，二者在适用的过程中存在一定的局限性。

首先，现有违约责任的局限性。合同是存在相对性的，一般情况下，个人信息主体只会与直接相联系的信息控制者存在用户服务合同关系，故个人信息主体只能对信息控制者主张违约责任。可是，实践中还有很多主体存在侵害个人信息权益的可能，比如个人信息匿名化处理中的受委托处理者、匿名信息接收者，假如是这几类主体对匿名信息进行再识别的行为造成个人信息主体权益受损，可能会出现既不能向信息控制者主张违约责任，也不能向实际侵害人主张违约责任，因为信息控制者并没有违反合同内容，实际侵害人与个人信息主体又不存在合同关系，极大限制了违约责任的适用。即便能向信息控制者主张违约责任，但《个人信息安全规范》并未要求在隐私政策中载入信息控制者的义务。退一步讲，即使皆有记载，根据该规范第 5.6g 条注释规定，不宜将隐私政策视为合同。[50]隐私政策都不被视为合同，何来违约责任之说。

其次，现有侵权责任的局限性。第一，个人信息匿名化过程中导致的侵权同属于个人信息的侵权，因此同样存在举证困难的问题，可以通过设定相应的法律义务予以缓解；第二，侵权主体难以确定的问题更为突出。在个人信息的流转的规范中有告知信息接收方的类型的要求，但匿名信息的无约束流转规则导致可能接触匿名信息的主体成为一个未知数，找出进行再识别的侵权主体犹如大海捞针，

[50] 见《网络安全技术——个人信息安全规范》第 5.6g 条注释，个人信息保护政策的主要功能为公开个人信息控制者收集、使用个人信息范围和规制，不宜将其视为合同。

中国知网 https://www.cnki.net

且又无直接理由要求匿名化主体承担侵权责任，极大的限制了个人信息主体的维权行为。

中国知网 https://www.cnki.net

四、个人信息匿名化主体法律义务构建

为解决目前匿名化存在的法律困境及对匿名化主体法律义务规定的缺失问题，势必要通过立法设定相应的法律义务与民事责任，而立法前最重要的莫过于确立正确的价值取向与立法模式。确立了宏观的价值取向与立法模式后，就需围绕二者展开具体的构建。

（一）价值取向

立法的过程，也是一个价值选择的过程，正如美国著名法学家博登海默所说“任何值得被称之为法律制度的制度，必须关注某些超越特定社会结构和经济结构相对性的基本价值。”[51]个人信息匿名化主体法律义务和民事责任立法价值取向应体现以下几点：

其一：实现个人信息保护与信息流通之衡平。个人信息保护与信息有效流通二者间此消彼长：若侧重于个人信息的保护，不利于信息产业的发展；而若侧重于促进流通，则会对个人信息权益的保护带来冲击。从国外立法实践中看，美国法更强调个人信息利用，以保证信息产业的优势地位，欧盟则与之相反，但一致的方向是日渐重视对个人信息的保护。[52]我国个人信息匿名化主体法律义务和责任立法不应简单地借鉴某种做法，应当着力促进个人信息保护与信息流通之衡平，不仅要追求信息产业的发展与个人信息的商业价值的发掘，也要追求自然人个人信息权益的保护，避免顾此失彼。

此价值取向表面上可能与理论分析部分提及义务设定的原因——满足个人信息保护优先共同需求相冲突，但事实并非如此。匿名化处理本身实质上就是体现了个人信息保护与信息有效流通平衡的价值，而实践中匿名化技术的缺陷打破了二者之间的平衡，因为经过匿名化处理的个人信息无法保证绝对无法被再识别，存在发生安全事件的可能性。匿名化主体法律义务和民事责任的立法是从法律的手段上重新实现平衡关系，其作为匿名化制度中的一部分，最终的价值取向理所当然与匿名化制度的价值取向相一致，即满足优先需求的最终目的为实现个人信息保护与信息流通之平衡。一方面，赋予匿名化主体全程监控风险、披露信息、匿名化处理达标的义务，对任何个人信息的侵害行为进行严格追责；另一方面，充分保障信息流通的需求，只要信息控制者充分履行了相应的法律义务，就允许自由支配信息，即使发生个人信息安全事件也有理可辩，提高商业主体和政务主

[51] [美]博登海默：《法理学、法哲学及其方法》，邓正来译，中国政法大学出版社 1999 年版第 345 页。
[52] 王利明：《数据共享与个人信息保护》，《现代法学》2019 年第 1 期，第 54 页。

中国知网 https://www.cnki.net

体对于个人信息进行有效利用的积极性，对个人信息的保护与利用都起到促进作用。

其二：公共利益优先于个人信息保护与信息流通。“公共利益”包括两个类别：（1）国家安全部门、司法机关、执法机关基于保护国家安全、打击违法犯罪展开的活动；（2）基于医疗卫生、科学研究、社会保障等领域展开的活动。公共利益优先于个人信息保护指，当二者相冲突时，优先保护公共利益。具体而言，即出于公共利益保护的需要，无法使披露或者共享的个人信息达到匿名化的法律标准，或即使达到匿名化标准，出于公共利益保护的需求也禁止流转。如 2020 年我国在新型冠状病毒肺炎疫情狙击战中，各地政府出于公共利益优先的角度出发，公布了大量确诊患者的个人信息、行动轨迹，这些都是牺牲第三人利益，优先保护公共利益的体现。虽然如此，公共利益优先并非绝对排斥个人信息的保护。首先，只有进行匿名化处理严重影响涉及保护公共利益的活动进行时，才体现公共利益优先的价值取向，并非任何与公共利益沾边的情况都能适用；其次，即使无法进行匿名化处理，也必须进行保护级别较低的个人信息保护措施，如去标识化处理。

综上，个人信息匿名化主体法律义务和责任立法的价值取向应为在优先保护公共利益的前提下，尽可能实现个人信息保护与信息有效流通之价值衡平。

（二）立法模式

个人信息匿名化主体法律义务和民事责任立法模式的选择指该内容应单独列入一部关于匿名化的法律之中，还是与其他规定一并列入个人信息保护法律之中。在单独立法模式中，一方面能够针对匿名化主体法律义务与责任的特殊性做出专门的回应，能对症下药并通过立法来应对现实中亟须解决的问题。另一方面，从立法的成本效益角度考虑，通过制定一部专门性的单行法进行规范，既简单易行、便于操作，又不失为一种现实的有效选择。但该模式也存在不足之处。第一，制定一部全新的法律，需要耗费相当的立法资源，因为单行法从起草到颁布要经历漫长的实践，而且需要与其他相关法律规范进行相应的衔接和协调，立法成本较高；第二，个人信息保护法已于 2018 年 9 月 10 日被十三届全国人大常委会列入了立法规划，这预示着在不久将来我国将整合、修改和补充现有的法律规范，进而出台我国的《个人信息保护法》。匿名化处理作为个人信息处理行为的一种，虽然经处理所得的匿名信息不受有关个人信息保护法律的调整，但无论从匿名化处理的过程，还是再识别风险的考虑，其与个人信息都存在千丝万缕的关系，立法时将二者完全剥离不太适宜，该制度应该在我国《个人信息保护法》中占有一

中国知网 https://www.cnki.net

席之位，适用其法律责任。然而，个人信息保护法也无法一应俱全，其仅能对定义性规范、原则性规范和法律责任作出规定，唯有与其他法律有效协同，才能让其稳定性和开放性兼备。因此，我国立法模式的选择不能单纯借鉴某一模式，应充分利用二种模式之长处。一方面，应在我国个人信息保护法中明晰个人信息匿名化制度的内涵、法律标准及法律地位，并统一适用有关个人信息保护法中民事法律责任的规定；另一方面，在上述基础之上，出台具有强制性法律效力的《个人信息匿名化规范》与之配套，规定具体的匿名化主体法律义务内容，与个人信息保护法进行有效的衔接，做到顶层定义、整体关联、具体可操作。

（三）个人信息匿名化主体法律义务

匿名化主体法律义务存在的意义为防止再识别或者复原行为的发生，以保障匿名化制度的有效运行，实现在优先保护公共利益的前提下，尽可能促进个人信息保护与信息流通之平衡。因此，本文对匿名化主体法律义务的研究，主要包括：（1）匿名化处理义务，要求信息控制者对合法储存的个人信息进行匿名化处理并达到一定法律标准的义务；（2）禁止再识别义务。要求匿名化主体禁止对匿名信息进行再识别的尝试，同时以合同的方式与匿名信息接收方约定禁止再识别尝试的义务；（3）告知披露义务。对匿名信息的使用与转让可不再需经过信息主体的同意，但要对信息接收者进行披露，以便个人信息主体日后寻找维权对象；（4）删除义务。匿名化处理完成后，信息控制者应当将无需储存的个人信息删除，受委托处理者应该删除所储存的匿名信息及原始信息；（5）审查义务。持续对匿名信息、受委托处理者和匿名信息交易对象的进行审查。以上法律义务的研究，目的是为我国个人信息匿名化处理规范与个人信息保护法立法中匿名化制度提出相应的立法建议。

1．匿名化处理义务

匿名化处理义务指在不影响涉及公共利益活动的展开时，信息控制者应当尽可能对个人信息进行匿名化处理，其次是去标识化处理，降低个人信息使用的风险。匿名化处理不排斥其他个人信息保护手段。该义务主要包含两层含义：

第一，将匿名化作为信息控制者的一项法律义务。换言之，在不影响公共利益活动展开的情况下，信息控制者必须优先对合法储存的个人信息进行匿名化处理。个人信息匿名化可以分离个人信息的人格和财产属性，是保护个人隐私和促进信息有效利用的关键，因此为体现个人信息保护与信息流通之平衡，法律不仅应将匿名化处理视为一种个人信息流通规则，也有必要将其视为一种应为的法律义务。如韩国《个人信息保护法》第 3 条第 7 款规定，个人信息处理者应该在尽

中国知网 https://www.cnki.net

可能地情况下，努力匿名地处理个人信息。[53]欧盟“隐私与电子通信指令”鉴于条款第 9 条指出，应尽可能通过匿名化技术实现数据最小化原则。[54]

第二，信息控制者与受委托处理者的处理行为必须达到匿名信息的法律标准。上文已提我国《网络安全法》42 条但书规定的匿名化法律标准过高，故要求匿名化主体履行匿名化的法律义务必须重塑我国的法律标准，以列入我国未来的个人信息保护法。本文将在评判各国关于匿名化法律标准的基础上，分别从再识别主体和再识别方式两个方面对我国匿名化的法律标准提出修正建议。

（1）再识别主体标准。欧盟 GDPR 再识别主体标准为：控制者及其他任何人。这样的规定太过于苛刻，在现实中不太容易实现。如 2016 年一名俄罗斯专业摄影者在地铁站随机拍摄一个人后，通过“find face”程序便能在网络社交平台准确的关联到特定的个人。[55]退一步讲，即使没脸部信息，但与特定个人有着不同关系的个人都可能通过不同的方式识别出特定个人。亲戚朋友可能通过体型、走路姿势等信息识别出特定个人，一个专业的侦查人员甚至可以通过步伐大小、速度和前后脚掌着地情况识别出特定个人。因此，在再识别主体标准上，欧盟同我国一样采用绝对化标准，存在标准过高、可适用性低，不利于信息数据的有效流通等问题。针对该情况，有学者建议根据匿名信息的再识别风险来确定匿名信息的可披露范围。[56] 根据该种方法，再识别主体的法律标准即为信息接收者。这种解决方法虽然一定程度上可以控制风险，但是这种标准其实混淆了匿名化与去标识化之间的关系。我国法律法规是明确将二者予以区分的，并赋予二者不同程度的豁免权限，故此种标准与我国现有规定不相适应。因此，本文认为再识别主体标准应该借鉴英国的蓄意侵入者（motivated intruder）标准。蓄意入侵者指一个不具有任何专业知识（如计算机黑客技能，或有权使用专业设备，或通过犯罪行为，如入室行窃），但可以获取公共资源（如网络或图书馆资源）并有再识别动机的一般个体。这属于对欧盟任何人标准的修正，增强了可操作性。在考虑是否达到匿名化标准时，只需从一个普通的蓄意入侵者角度考虑即可，可排除极端现象。

（2）再识别方式标准。只要有充足的成本和时间，任何细微的痕迹，都存在识别到特定个人的可能性，但这是警察开展侦查的工作方式，不是法律所要规制的一般情况。因此，考虑到个人信息匿名化的重要价值，研究再识别方式标准时

---

[53] 李爱君、苏桂梅主编：《国际数据保护规制要览》，法律出版社 2018 年版，第 447 页。
[54] 韩旭至：《大数据时代下匿名信息的法律规制》，《大连理工大学学报（社会科学版）》，2018 年第 4 期，第 73 页。
[55] Vladislav Arkhipo, Victor Naumov, “The legal definition of personal data in the regulatory environment of the Russian Federation: Between formal certainty and technological development”, Computer Law & Security Review32, 2016, pp..885.
[56] 张晨原：《数据匿名化处理的法律规制》，《重庆邮电大学学报（社会科学版）》2017 年第 6 期，第 57 页。

中国知网 https://www.cnki.net

必须排除不合理的方式，否则就等同于抛弃了匿名化的概念。根据欧盟 GDPR 序言第 26 条规定，在判断识别方法是否合理可能时，应分析一切的客观因素，如进行识别所消耗的成本和时间，并考虑处理时的现有技术和技术发展。[57]按照此标准，通过耗费巨大的时间和资金成本，即使实现匿名信息的再识别，该被识别信息仍符合匿名化标准。另外，特别值得注意的是，匿名化主体通过与原始信息相结合从而识别出特定个人的行为应视为不合理的识别手段。本文认为欧盟再识别方式的法律标准很好地解决了我国现行绝对性标准的不足，值得借鉴。

综上所述，个人信息匿名化处理义务的要求主要包括：（1）在不影响公共利益活动展开的情况下，应尽可能优先进行匿名化处理；(2)信息控制者处理所得匿名信息应符合法律标准。此外，建议在即将进行立法的个人信息保护法中将匿名信息的法律标准修正为：经过个人信息的技术处理后，匿名信息无法再识别出特定的个人，且该匿名信息无法被还原。在判断信息是否属于个人信息时，应考虑处理时技术水平与技术的发展，匿名信息控制者或者蓄意入侵者通过所有合理可能的方式是否无法直接或者间接识别出特定个人。原始信息与匿名信息应分别储存，信息控制者通过与原始信息进行比对从而识别出个人信息主体的行为应视为不合理的识别手段。

2．禁止再识别义务

我国对于禁止再识别义务已有初步适用，如上海大数据交易所《数据处理准则》第 3.6 条规定，数据接收人禁止进行个人数据的再识别行为。我国广告协会发布的《互联网定向广告用户信息保护行业框架标准》第 3 条第 2 款规定，关联方禁止尝试将样本信息恢复为身份关联信息。然而上述规定存在诸多问题，如第二部规定只是中国广告协会互动网络分会制定的行业标准，针对的仅仅是其会员单位，不具备强制执行力、效力的范围有限，许多企业并不会遵从其规定。以今日头条隐私条款规定为例，“今日头条 APP 会与广告投放的合作伙伴共享信息，且仅会向这些合作伙伴提供不能识别您个人身份的间接画像标签及去标识化或匿名化后的信息”。[58]在有关匿名化的内容中对禁止再识别的义务只字未提。《个人信息安全规范》中虽有规定通过合同等方式规定受委托者的责任和义务内容，但仅限委托处理的情形，也未规定应约定禁止再识别义务。国外立法中，禁止再识别义务作用更为突出。在美国立法中，禁止再识别义务甚至是匿名信息的法律标

[57] 李世刚、包丁裕睿、王峥：《GDPR：欧盟一般数据保护条例：文本和实用工具》，人民日报出版社 2018 年版，第 45 页。

[58] 今日头条网：《隐私政策》，资料来源： https://www.toutiao.com/privacy_protection/，浏览日期：2020 年 1 月 1 日。

中国知网 https://www.cnki.net

准之一。美国联邦通讯委员会关于匿名信息的法律标准就包括：公开承诺不进行任何再识别尝试、通过合同禁止下游的信息接收者进行任何再识别尝试。

因此，从国内外立法实践来看，十分有必要确立匿名化主体的禁止再识别义务。我国禁止再识别义务应当指除法定情形外，匿名化主体及其他任何信息接收者禁止对匿名信息进行任何再识别尝试，且匿名化主体应通过合同方式禁止信息接收者对匿名信息进行任何再识别尝试的法律义务。匿名化主体履行该义务的具体方式包括：（1）信息控制者应在其用户协议中明确，除法定情形外，将不会对已经匿名化处理的个人信息进行再识别；（2）在用户协议中明确规定，委托第三方对个人信息进行匿名化处理或去标识化处理时，将会通过合同的形式明确受委托处理者禁止再识别的义务和法律责任。（3）在用户协议中明确规定，信息控制者将以合同方式与信息接收者约定，信息接收者有义务与其下游的信息接收者约定禁止任何再识别尝试和法律责任。

3．信息删除义务

关于匿名化主体的信息删除义务主要从以下三个方面阐述：

第一，不以“通知”要件作为义务引起的条件。所谓的删除义务，一般指美国《数字千禧版权法（DMCA）》第512条规定的“避风港”原则中的“通知——删除”的义务。[59]该制度的设计被世界各国所借鉴，如我国《侵权责任法》第36条规定，网络服务商在接到权利人删除通知后未及时采取措施的，应承担连带责任。《信息网络传播权保护条例》第23条规定，权利人可以书面通知要求网络服务提供者删除相应的侵权链接。《个人信息安全规范》第8.3条，个人信息主体通知删除违法或违约披露公开的个人信息后，个人信息控制者应立即删除。立法者设计该制度的目的是通过免除所可能发生的法律责任，进而鼓励网络服务提供者积极协助权利人制止侵权行为的发生，但事与愿违，该制度甚至被某些企业平台用于规避法律责任——“先侵权、等通知；不通知、不负责；你通知、我删除、我免责”。鉴于此种情况，此处匿名化主体的删除义务不以“通知”作为引发义务之要件，更强调匿名化主体积极主动预防侵权行为的发生，提高匿名化主体应尽的责任。

第二，信息删除义务应为一项独立的法律义务。在域外法律规定之中，有将其规定为匿名化的法律标准之一而非一项独立的义务，如欧盟29条工作保护组发布的《匿名化技术》规定，匿名化主体只有完成删除原始信息的行为，处理后的信息才属于匿名信息。本文不赞成将删除义务设为个人信息匿名化的法律标准之一。上文已述将个人信息的匿名化处理作为一项应为的法律义务，再将删除原始

[59] 欧达婧：《电子商务平台经营者的“通知-删除”义务及其责任承担——从<电子商务法>第42条展开》，《重庆邮电大学学报（社会科学版）》2019年第6期，第50页。

中国知网 https://www.cnki.net

个人信息作为法律标准内容的一项，就意味着信息控制者履行匿名化处理的义务之后必须删除收集的个人信息。对于收集个人信息进行学术研究或对自然、科学、社会、人群偏好等现象总体状态的描述的主体可能影响不大，但是对于删除原始的个人信息意味着无法再展开业务的主体而言，匿名化处理义务将不可能被完成，可令他们分别加密储存原始信息与匿名信息。因此，将其设为一项单独的法律义务才能和上述义务相衔接。

第三，对受委托处理者信息删除义务的完善。与上文所述《个人信息安全规范》中的删除义务相比，该义务要求受委托处理者不仅要删除所掌握的个人信息，同时要删除其掌握的匿名信息。理由有二：首先，匿名信息虽然不属于法律上的个人信息，但由于再识别风险的存在，必须要尽量减少不必要的流转对象，掌握匿名信息的主体越少，被再识别的概率就越低；其次，匿名信息虽然剥离了人格属性，但还是附带一定的财产属性。虽然我国法律没有明文规定信息数据的所有权，但匿名信息不同于原始的个人信息，其属于个人信息的衍生物，经过大量开发成本的投入，已独立于用户原始的个人信息之外。网络运营者对于经自己处理而得的匿名信息，应当享有独立的财产性权益。受委托者如不对所掌握的匿名信息进行删除，无疑侵犯了信息控制者的财产权益。

综上所述，匿名化主体的信息删除义务应指个人信息匿名化主体对自己储存的个人信息或者匿名信息的删除义务。对于个人信息控制者而言，该义务要求其对个人信息进行匿名化处理之后，在不影响使用目的的必要性前提下，对原始信息即个人信息进行删除的义务。对于受委托处理者而言，该义务要求其完成对个人信息的匿名化处理之后，对其储存的个人信息及匿名信息进行删除的义务，且信息控制者有义务分别与个人信息主体与受委托处理者约定该义务内容及法律责任。

4．披露义务

匿名化主体披露义务的内容包括：（1）信息控制者对第三方共享、披露、交易匿名信息时，应当向个人信息主体披露第三方的身份信息；（2）信息控制者应当以合同的形式与第三方约定应当持续向个人信息控制者披露下游接收者的身份；（3）信息控制者应当及时向个人信息主体披露安全事件；（4）受委托处理者在处理过程中不具风险防范能力或发生个人信息安全事件，应及时向信息控制者披露。（5）国家安全部门、司法机关、公安等执法机关基于司法事由而向有权机关披露个人信息除外。

上述第（3）、（4）项内容为《个人信息安全规范》中个人信息控制者安全事件告知义务的现有之内容，第（1）、（2）项内容主要是保证个人信息主体对

中国知网 https://www.cnki.net

匿名信息掌控者的知情权。匿名信息的输送摆脱了个人信息保护法律的限制，可能的输送对象十分广，交易后的匿名信息一旦被再识别，个人信息主体往往难以确定具体的侵害人。因此，为保证对个人信息主体权益的保护，匿名化主体在流转匿名信息时应通过合理的渠道向信息主体披露下游接收者的身份。第（5）项为例外情形，国家安全机关与司法机关的侦查活动本身就具有保密的性质，重点是如何提高接触人员的保密意识，而非通过保障知情权来保证个人信息主体的权益，况且该情形如果也须履行披露义务，可能会泄露侦查进展，放纵违法犯罪分子。

关于“合理的渠道”的认定，应该区分不同的事件。针对匿名信息接收者身份信息的披露，现阶段可以通过推送通知、发送邮件或者短信的方式披露。这几类方式简捷、成本低，不会打击匿名化主体履行义务的积极性。披露安全事件这类较为紧急事件，应当采用电话告知的方式，并且应当进行录音，否则视为未披露。对于受害人较多，无法短时间内逐一通知的情况，“合理的渠道”应为关注度较高的公共平台或社交平台，如央视、新浪微博等。针对未来的发展方向，本文建议借鉴日本政务部门的个人信息系统，日本《番号法》第 22 条、23 条及附则第 6 条对行政机关使用个人信息做了限制，要求政府建立一个“个人门户”系统，使人们能够从 PC 上检查信息提供记录。政府通过“番号”（类似于我国身份证号码）收集公民的个人信息，公民个人可以从该系统查询到哪些收集主体基于何种原因收集了本人的何种个人信息，很好的保障了公民的知情权与参与权。[60]我国在今后完全可以建立政务版、商务版“个人门户”平台，将有关个人信息或匿名信息的使用情况详细披露到平台以供查询。

5．审查义务

匿名化主体的审查义务指对匿名信息、匿名化主体和流转对象的审查，并以文字审查报告形式呈现。此处的审查义务修正了《个人信息安全规范》中个人信息安全影响评估义务的不足，主要由匿名化主体中的信息控制者履行。相比于上述几项义务，审查义务作为一种程度更深、更具体的义务，信息控制者必须更积极的作为，积极地预防个人信息安全事件的发生。本文将从审查范围、审查内容、审查形式三个方面对审查义务进行阐述。

第一，审查范围。此处匿名化主体审查义务的审查范围贯穿匿名化处理、流转的全过程，意味着对象包括匿名信息、匿名化主体和匿名信息交易对象。《个人信息安全规范》中安全影响评估制度的规定虽然非常详细，但都是围绕个人信息展开，无法控制匿名信息的再识别风险。退一步讲，即使将这些规定适用于匿

[60] 王燃：《大数据侦查》，清华大学出版社 2017 年版，第 168 页。

中国知网 https://www.cnki.net

名信息，这些针对个人信息复杂的评估内容不仅不符合促进信息有效流通的目标，而且会打消匿名化主体的积极性。

第二，审查内容。审查的内容主要包括：（1）定期审查匿名化处理后的数据集识别出个人信息主体的风险；（2）定期审查受委托处理者和匿名信息交易对象是否具有相应的风险防范能力；（3）定期审查信息控制者删除所储存的原始个人信息是否会影响业务的开展。信息删除义务要求信息控制者在不影响个人信息使用目的的必要限度内，应当删除原始信息，但如果不要求其定期审查匿名化处理是否会影响个人信息使用的目的，就会导致该义务成为一个摆设，因为个人信息的使用目的会成为删除义务永远的“挡箭牌”；（4）定期审查信息控制者进行匿名化处理行为是否会妨碍涉及“公共利益”活动的展开。同理。“公共利益”也不能成为规避匿名化处理义务的“挡箭牌。应持续对其必要性进行评估。

第三，审查形式。理论上，审查形式分为实质审查和形式审查。实质审查，指审查人应对被审查人所提供材料的真实性进行审查。形式审查，就是指审查人只负责对被审查人所提供的材料进行书面审查，不对真实性进行审查。[61]本文认为，匿名化主体承担形式审查义务更为合理，理由包括：（1）匿名化主体法律义务设定原因之一是在满足保护个人信息安全的共同需求前提下，实现与信息有效流通需求的平衡价值。实质审查会增加信息交易的成本，不利于信息的有效流转；（2）新晋、核心技术往往不被公开，要求信息控制者对受委托处理者或者匿名信息交易对象的匿名化技术或者风险防范措施进行实质审查，从可行性方面考察站不住脚。

在形式审查完之后，信息控制者应当形成相应的审查报告，通过披露义务中的合理渠道进行披露。审查报告将作为信息控制者和个人信息主体未来在诉讼纠纷中的重要证据。

[61] 朱岩：《形式审查抑或实质审查——论不动产登记机关的审查义务》，《法学杂志》2006 年第 6 期，第 107 页。

中国知网 https://www.cnki.net

五、个人信息匿名化主体民事责任构成

个人信息匿名化主体的民事责任即指匿名化主体因未履行法律法规规定的法律义务或双方的约定义务给个人信息主体造成损失，依法应当承担侵权、违约等民事责任。值得注意的是，上述法律义务除了有法律的强制性规定之外，不少还是以合同条款的形式予以具体明确，故存在《合同法》第 122 条规定的侵权责任与违约责任竞合的现象。如产品侵权责任中的竞合责任，匿名化主体承担何种责任取决于权利人的选择，其可以向信息控制者主张违约责任或者侵权责任，但只能向受委托处理者主张侵权责任。下文将分别从侵权责任和违约责任两个角度厘清匿名化主体的民事责任。

（一）侵权法律责任

1.责任构成

匿名化主体未履行法律义务最终导致的结果之一为个人信息主体人格权的受损，故不能将违反上述法律义务的诉讼设为一个独立的事由，如同违反安保义务一般。因此，权利人寻求救济的法律依据主要是《侵权责任法》第 6 条关于一般侵权的规定，由个人信息主体对构成侵权的四要件承担举证责任。[62]下文将分别从这四个要件事实展开论述。

第一，违法行为指自然人或者法人违反法律而实施的作为或不作为，即匿名化主体未履行或怠于履行上述法律义务侵犯个人信息主体的人格利益，从而受到侵权责任法的否定评价。该违法行为主要指不作为的情形，如信息控制者未履行或怠于履行审查义务、受委托处理者未履行删除义务等。

第二，损害事实包括造成实质损害与未造成实质损失。就匿名化处理义务、删除义务、禁止再识别义务、审查义务而言，可能造成的实质损害即个人信息被再识别，从而侵害了个人信息主体的合法利益，并导致其遭受财产上或精神上的损失，比如最典型的电信诈骗案件。就未造成实质损害情况而言，匿名化主体虽然有履行瑕疵，但未发生安全事件，进而造成财产或精神损失。如信息控制者没有履行或怠于履行删除或者审查义务，但信息接收者并没有对匿名信息进行再识别，该情况即没有造成任何实质损害。即便如此，匿名化主体的不作为也会危及个人信息主体的人身、财产安全。根据我国《侵权责任法》第 21 条预防性侵权请求权的规定，当侵权行为未造成实质性损害，仅将被侵权人人身或财产安全置于

[62] 杨立新：《侵权责任法》（第三版），法律出版社 2018 年版，第 82 页。

中国知网 https://www.cnki.net

可能被侵害的危险境地时，也可以请求侵害人承担侵权责任。因此，无论是否造成实质损害都符合侵权构成中损害事实要件。

第三，过错指行为人在实施侵权行为时的主观心理状态，包括故意和过失。[63]本文认为，在未将侵犯个人信息权益事由作为特殊侵权事由时，对于匿名化主体未履行或怠于履行相应的法律义务的过错认定，仍应当采用过错责任，并以匿名化主体是否履行或怠于履行相应的义务作为认定基础。如果匿名化主体很好的履行了上述法律义务，则无过错，无需承担侵权责任。反之则认定过错，应当承担侵权责任。这种过错认定法可能会导致违法行为与过错要件事实存在重合，即匿名化主体有过错的依据，是其不作为的客观违法行为。不过，一方面，既然行为人的不作为是客观现实，那么他在主观上应当有过错，认定其有过错是有理可循的。就像讨论违反安全保障义务中的过错认定时提出的“过错与违反安全保障义务等同”一样。[64]

另一方面，此种认定方法有利于保护个人信息主体的合法权益。按照现有法律规定，过错要件由个人信息主体承担举证责任。个人信息主体对于遭受的侵害，能够证明匿名化主体未履行或怠于履行相应的法律义务已属不易，再要求其举证证明匿名化主体内在的主观意志状态，实属强人所难，有可能使受害人的权利无法实现。例如2003年至2017年15年间，北京市朝阳区法院受理的74件个人信息侵权案中，近三年的案件总量为38件，占51.4%，原告胜诉率为47.3%，远低于最初三年的75.7%。[65]同时，该方法对匿名化主体同样有积极作用。根据最新《民事诉讼证据的若干规定》规定，诉讼中如存在电子证据偏在问题由被告承担举证责任，但此类案件的被告完全有能力证明己方不存在瑕疵履行义务的行为，以维护自身合法权益。此过错认定方法在不违背一般侵权责任规定的情况下,不仅能使个人信息主体免遭举证责任的刁难,而且能在匿名化主体力所能及范围内助其维护合法权益，是一个很好的决策。

第四，因果关系指匿名化主体的瑕疵履行行为与损害事实之间存在引起与被引起的关系。此处因果关系的认定采用条件说更为适宜，即没有违法行为就没有损害事实的“but for”标准。然而，有学者认为在多因一果的情形下，条件说是失败的。如受委托处理人未履行删除义务、信息控制者未履行某一项法律义务、其他可能导致个人信息权益受损的情形同时存在时，即使没有其中某一违法行为

[63] 张新宝：《侵权责任法》，中国人民大学出版社2010年版，第95页。
[64] 王利明：《侵权责任法研究（下）》，中国人民大学出版社2011年版，第170-173页。
[65] 张蕾（记者）：《朝阳法院：近5年个人信息泄露案明显增加，原告胜诉率却在下降》，资料来源：北京日报——北京日报客户端 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617617997707576070&wfr=spider&for=pc，浏览日期：2019年9月10日。

中国知网 https://www.cnki.net

还是可能存在损害事实，[66]但应当注意到的是，对于个人信息主体而言，个人信息控制者、受委托处理者、匿名信息接收方都是利用其个人信息进行政务或商务利用的主体。即便未证实是因匿名化主体的行为导致损害事实，也可以由其首先承担责任（起诉单一主体情况下）或承担连带责任（起诉多主体情况下）。因为这些主体之间存在服务合同条款，对外关系上可看作为一个整体，应承担不真正连带责任。承担赔偿责任的主体如有证据证明最终可归责于一人的行为所致，可再向终局责任人主张权利，挽回损失。[67]

2.责任形式

我国《侵权责任法》第 15 条列举的八种责任方式中，除返还财产外都可适用于匿名化主体瑕疵履行义务可能承担的侵权责任。 若因侵权行为使匿名信息被再识别风险增加，对个人信息主体权益造成威胁时，匿名化主体可能承担排除妨碍、消除危险等责任。如未履行或怠于履行匿名化处理义务、审查义务、披露义务或信息删除义务；若因侵权行为导致个人信息泄露，侵犯了个人信息主体隐私，则可能承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等责任；若因匿名化主体违反禁止再识别义务，尝试对匿名信息进行识别，则可能承担停止侵权、恢复原状等侵权责任。

赔偿损失适用情况主要是因匿名化主体未履行义务造成被害人财产损失或者严重的精神损害（如电信诈骗）。各国或地区个人信息立法中都支持受到精神损害的受害人获得赔偿。如 GDPR 第八章第 82 条规定，受到非物质上损害的人，也享有获得赔偿的权利。[68]我国香港地区《个人资料（隐私）条例》第 66 条第 2 款规定，情感伤害也为伤害一种。[69]我国《侵权责任法》第 22 条规定，被侵权人受到严重的精神损害时，可请求损害赔偿。因此，若个人信息主体受到严重精神损害，可以要求匿名化主体承担损害赔偿的责任。造成直接财产损失赔偿数额的计算标准可以采用填平原则，即所导致的财产利益的损失，而对于造成严重精神损害的抽象损害，赔偿计算标准可根据匿名化主体因侵权所得利益计算。

（二）违约法律责任

匿名化主体违约责任主要指信息控制者对个人信息主体的违约责任，其构成的合理性理由有三：第一，通常情况下，对个人信息的保护主要以侵犯人格权为由，而人格权的保护模式主要以《侵权责任法》为基本依托，而违约责任基于《合同法》而产生。虽然人格权无法成为合同的标的，但在个人信息保护方面却出现

---

66 刘海安：《个人信息泄露因果关系的证明责任——评庞某某与东航、趣拿公司人格权纠纷案》，《交大法学》2019 年第 1 期，第 189 页。

67 杨立新：《论不真正连带责任类型体系及规则》，《当代法学》2012 年第 3 期，第 59 页。

68 任虎译：《欧盟一般数据保护条例》，华东理工大学出版社 2018 年版，第 176 页。

69 周汉华主编：《域外个人数据保护法汇编》，法律出版社 2006 年版，第 459 页。

中国知网 https://www.cnki.net

侵权责任与违约责任竞合的情形。因为个人信息不仅具有人格属性，还有具备因被商品化所带来的财产属性。当个人信息以其财产属性成为合同的标的物之后，理所应当可以通过违约责任对其予以保护；[70]第二，虽然上述法律义务将会是成文法的强制性规定，但具体要求都要与个人信息主体以合同形式明确。第三，虽然《个人信息安全规范》提及不宜将个人信息保护政策视为一种合同，但实践中个人信息主体与信息控制者还存在用户服务协议，且协议中都会提及隐私政策属于用户协议的组成部分之一，因此涉及违约责任也在情理之中；[71]第三，即使置隐私政策于一旁，用户服务协议中也存在用户个人信息保护条款，上述法律义务不排除可体现在该条款之中；第四，效益价值的追求也是契约精神所体现内容之一，契约能让双方获得最优经济效益。[72]尤其在未造成实质损害时，个人信息主体主张违约责任不仅可以督促信息控制者履行义务，还可能获得违约金，对个人信息的保护十分有利。

1.责任构成

违约责任构成包括主客观要件，主观上除在缔约过失责任制度与确定赔偿范围中，违约责任构成实行无过错责任原则。客观上存在违约行为即行为人不按合同约定履行应尽的义务，侵犯他人合法权益的行为。具体而言，信息控制者的违约责任构成要件包括：（1）信息控制者违反合同约定，包括怠于或不履行协议内体现匿名化主体法律义务的条款；比如信息控制者未履行披露义务，即使非其行为导致个人信息主体权益受损，也可以向信息控制者主张违约责任，一定程度上解决了违约责任适用的局限性；（2）存在因关系。即个人信息主体权益受到的威胁或损害与违约行为之间存在引起与被引起的关系，关于因果关系的认定可与上述侵权责任中因果关系的认定相同；（3）不存在法定或约定免责事由。法定免责事由即不可抗力、保护公共利益需要或个人信息主体原因导致无法履行等。

2.责任形式

虽然在违约责任形式中引入侵权责任形式的做法还未得到一致的认可，但关于匿名化主体违反法律义务所产生的违约责任中的责任形式，本文建议充分结合二种责任形式，毕竟此种做法具有浓厚的实用主义色彩。因为信息控制者的违约行为可能同时侵犯受害人的人格权与财产权，导致侵权责任与违约责任的竞合，所以责任形式不能单纯局限于我国《合同法》内规定的 6 种责任形式，还应充分

[70] 杨晓娇：《个人信息权的违约责任保护之探讨》，《西北大学学报（哲学社会科学版）》2019 年第 4 期。
[71] 李延舜：《我国移动应用软件隐私政策的合规审查及完善——基于 49 例隐私政策的文本考察》，《法商研究》2019 年第 5 期，第 27 页。
[72] 张涛：《个人信息权的界定极其民法保护——基于利益衡量之展开》，吉林大学 2012 年博士学位论文，第 64 页。

中国知网 https://www.cnki.net

吸纳侵权责任中有益的责任形式，包括停止违约行为、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉、赔偿损失等形式，实现侵权责任与违约责任的互补。

中国知网 https://www.cnki.net

结　语

大数据以及政府间信息的应用，活化了个人信息的利用，但在利用的同时，却面临着合法权益可能被侵害的问题。匿名化处理作为个人信息流通规则之一，在促进信息有效流通的同时充当个人信息保护的角色，其本应在实践中起到关键性的作用，但我国匿名化法律标准未考虑到匿名信息始终存在被再识别风险，导致个人信息的匿名化处理在实践中的适用不足。因此，提出完善我国匿名化制度的构想，不仅有利于我国信息业的发展，也是个人信息保护的重要举措。

个人信息匿名化主体的法律义务与民事法律责任正是为了最小化匿名化处理中潜在的风险，让信息业者能更放心的利用该信息流通规则。对该内容完善的构想始终坚持在优先保护公共利益的前提下，实现个人信息保护与信息流通之衡平，做到顶层定义、整体关联、具体可操作。按照此思路从匿名化处理义务、禁止再识别义务、信息删除义务、披露义务、审查义务几个方面完善匿名化主体法律义务的内容。匿名化处理义务，在重塑匿名化法律标准的基础上，只要不影响涉及公共利益活动的展开时，信息控制者应当尽可能对个人信息进行匿名化处理；禁止再识别义务，匿名化主体及其他任何信息接收者禁止进行任何再识别尝试，且应通过合同方式禁止接收者再识别的法律义务；披露义务，信息控制者通过合理渠道对信息接收者的身份信息、个人信息安全事件、信息储存主体风险防范能力审查结果的披露；删除义务，在不影响个人信息使用目的的情况下，个人信息匿名化主体对自己储存的个人信息或者匿名信息的删除义务；审查义务，匿名化主体对再识别风险、信息删除义务履行的可能性、“公共利益”的影响、信息储存主体风险防范能力的形式审查。配以侵权责任与违约责任以惩戒瑕疵履行法律义务的行为。侵权责任构成中违法行为即匿名化主体瑕疵履行上述法律义务的行为，因果关系采用条件说的“but for”标准，过错的认定与违法行为等同，损害事实包括实质损害与非实质损害。违约责任构成包括主客观要件，主观上实行无过错原则，客观上存在信息控制者违反合同约定的行为，包括怠于或不履行协议内体现匿名化主体法律义务的条款，且损害事实与客观行为存在引起与被引起的关系。通过上述内容的完善，相信一定能较大程度上缓解我国信息流通与个人信息保护冲突的问题，助飞我国信息产业。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

著作类：

1、[德]康德：《法的形而上学原理》，沈淑平译,北京商务印书馆 2005 年版。

2、[奥]凯尔森：《法律和国家的一般理论》，沈崇灵译，中国大百科全书出版社 1996 年版。

3、[美]E·博登海默：《法理学、法哲学及其方法》，邓正来译，中国政法大学出版社 1999 年版。

4、杨立新：《侵权责任法》（第三版），法律出版社 2018 年版。

5、张新宝：《侵权责任法》，中国人民大学出版社 2010 年版。

6、周汉华主编：《域外个人数据保护法汇编》，法律出版社 2006 年版。

7、齐爱民：《大数据时代个人信息保护法国际比较研究》，法律出版社 2015 年版。

8、王利明：《侵权责任法研究（下）》，中国人民大学出版社 2011 年版。

9、谢勇志：《个人数据保护立法研究》人民法院出版社 2013 年版。

10、吴苌弘：《个人信息的刑法保护》，上海社会科学院出版社 2014 年版。

11、陈飞等译：《个人数据保护：欧盟指令及成员国法律、经合组织指导方针》，法律出版社 2006 年版。

12、蒋坡：《个人数据信息的法律保护》，中国政法大学出版社 2008 年版。

13、马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》（第一卷），人民出版社 1956 年版。

14、陈林林、夏立安主编：《法理学导论》，清华大学出版社 2014 年版。

15、于波：《网络中介服务商只是产权法律义务研究》，法律出版社 2017 年版。

16、郑成良：《法理学》，高等教育出版社 2012 年版。

17、任虎译：《欧盟一般数据保护条例》，华东理工大学出版社 2018 年版。

18、李怀胜：《域外网络法律译丛—民商法卷》，法律出版社 2015 年版。

19、李世刚、包丁裕睿、王峥：《GDPR：欧盟一般数据保护条例：文本和实用工具》，人民日报出版社 2018 年版。

20、王燃：《大数据侦查》，清华大学出版社 2017 年版。

21、李爱君、苏桂梅主编：《国际数据保护规制要览》，法律出版社 2018 年版。

期刊类：

1、韩强：《人格权确认与构造的法律依据》，《中国法学》2015 年第 3 期。

2、梁慧星、廖新仲：《隐私的本质与隐私权的概念》，《人民司法》2003 年第 4 期，第 42 页。

3、王利明：《数据共享与个人信息保护》，《现代法学》2019 年第 1 期。

4、杨立新：《论不真正连带责任类型体系及规则》，《当代法学》2012 年第 3 期。

5、张新宝：《我国个人信息保护法立法主要矛盾研讨》，《吉林大学社会科学学报》2018 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

6、赵需要、彭靖：《政府数据开放中个人隐私的泄露风险与保护》，《信息安全研究》2016 年第 9 期。

7、张晨原：《数据匿名化处理的法律规制》，《重庆邮电大学学报（社会科学版）》2017 年第 6 期。

8、韩旭至：《大数据时代下匿名信息的法律规制》，《大连理工大学学报（社会科学版）》2018 年第 4 期。

9、张敏：《大数据交易的双重监管》，《法学杂志》2019 年第 2 期。

10、金耀：《个人信息去身份的法理基础与规范重塑》，《法学评论》2017 年第 3 期。

11、北岳：《法律义务的合理性依据》，《法学研究》1996 年第 5 期。

12、齐崇文：《法律义务设定原理研究》，《东岳论丛》2014 年第 10 期。

13、欧达婧：《电子商务平台经营者的“通知-删除”义务及其责任承担——从<电子商务法>第 42 条展开》，《重庆邮电大学学报（社会科学版）》2019 年第 6 期。

14、朱岩：《形式审查抑或实质审查——论不动产登记机关的审查义务》，《法学杂志》2006 年第 6 期。

15、杨晓娇：《个人信息权的违约责任保护之探讨》，《西北大学学报（哲学社会科学版）》2019 年第 4 期。

16、李延舜：《我国移动应用软件隐私政策的合规审查及完善——基于 49 例隐私政策的文本考察》，《法商研究》2019 年第 5 期。

17、刘海安：《个人信息泄露因果关系的证明责任——评庞某某与东航、趣拿公司人格权纠纷案》，《交大法学》2019 年第 1 期。

18、黄国彬、张莎莎、闫鑫：《个人数据的概念范畴与基本类型研究》，《图书情报工作》2017 年第 5 期。

19、Pual Ohm,“Broken promises of privacy: responding to the surprising failure of anonymization”, UCLA Law Review 57, 2010, pp.1701-1777.

20、Luc Rocher, Julien M. Hendrickx and Yves-Alexandre de Montjoye, “Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models.” Nature communications, 2019, pp. 3069.

21、Beyleveld Deryck, Townend David M.R, “When is personal data rendered anonymous? Interpreting Recital 26 of Directive 95/46/EC”, Medical Law International 6, 2004, pp.76.

22、Vladislav Arkhipo, Victor Naumov, “The legal definition of personal data in the regulatory environment of the Russian Federation: Between formal certainty and technological development”, Computer Law & Security Review32,2016,pp.885.

23、Narayanan, Arvind, J. Huey, and E. W. Felten, “A Precautionary Approach to Big Data Privacy”, Data Protection on the Move. Springer Netherlands, 2016, pp.357-385.

中国知网 https://www.cnki.net

学位论文类：

1、王秀秀：《个人数据权——社会利益视域下的法律保护模式》，华东政法大学 2016 年博士学位论文。

2、任龙龙：《大数据时代个人信息的民法保护》，对外经济贸易大学 2017 年博士学位论文。

3、张涛：《个人信息权的界定极其民法保护——基于利益衡量之展开》，吉林大学 2012 年博士学位论文。

4、汪宇京：《个人信息去识别化的法律规制研究》，西南大学 2019 硕士研究生学位论文。

网络文献类：

1、李玲（采写记者）：《不正当使用个人金融信息等被罚 18 万 支付宝回应已落实整改》，资料来源：南方都市报—网易网 http://dy.163.com/v2/article/detail/DET5GUT705129QAF.html，浏览日期：2019 年 9 月 10 日。

2、杨蓝：《政府官网公示泄露个人信息 提升保护意识是关键》，资料来源：人民网 http://yuqing.people.com.cn/n1/2019/1231/c429781-31529948.html，浏览日期：2020 年 1 月 1 日。

3、中国信通院：《移动应用（App）数据安全与个人信息保护白皮书（2019 年）》，资料来源：中国电子银行网 https://www.cebnet.com.cn/20191230/102628679.html，浏览日期：2019 年 12 月 30 日。

4、今日头条：《隐私政策》，资料来源：今日头条网 https://www.toutiao.com/privacy_protection/，浏览日期：2020 年 1 月 1 日。

5、百度：《隐私政策总则》，资料来源：百度网 http://privacy.baidu.com/detail?id=288，浏览日期：2019 年 12 月 31 日。

6、张蕾（记者）：《朝阳法院：近 5 年个人信息泄露案明显增加，原告胜诉率却在下降》，资料来源：北京日报——北京日报客户端 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617617997707576070&wfr=spider&for=pc，浏览日期：2019 年 9 月 10 日。

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

这篇论文从找到题目到完成，旷日累时。因此，今天完成论文，我心里倍感欣慰。当然，这篇论文从开始到完成的过程中，不仅是我一人埋头苦写就能够完成的，当中也要归功于许多我在江西财经大学法学院三年间，给予我支持与帮助的家人、老师及朋友们。

首先，最感谢的是我的导师巫文勇。从一开始找题目、开始着手撰写、到最后定稿。过程中产生的困惑以及疑问，导师都一一向我解答，并与我讨论看法，让我获益良多。导师无疑是这篇论文完成的幕后大功臣之一。同时也要谢谢法学院教导我的老师们，让我能学到多元的法律知识。

再来，特别感谢我的父母家人。感谢他们默默无悔的支持我念完这漫长的硕士研究生时光，包容并给予我最大的发挥空间，能顺利完成这份学业，这些对我是非常重要的。

在法学院碰到一起前行、相互扶持的同学以及给我建议与鼓励的学长、学姐们。谢谢他们不管是在学业、论文还是心理层面上，都给予我莫大的鼓励以及希望。要感谢的人很多，恕我无法一一唱名，对于给予我温暖、支持、关怀的人，由衷感谢。

写到这里，表示论文要完成，研究生求学阶段要写上句点了，但我知道学习没有尽头，不管身处人生的哪个阶段，期许自己求知若渴、不忘初心、坚定信念、勇敢前进，谢谢！

中国知网　https://www.cnki.net